ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgililileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç 1
2.Kapsam.....1
3Dayanak.....1
4.Tanımlar.....2
4.1.Asgarî İşçilik İncelemesi 2
4.2. Un.....2
4.3.Fırın.....2
4.4.Hamur.....2
4.5.Ekmek.....2
4.6.Ekmek Hacmi.....3
4.7.Ekmek Mayası.....3
4.8.Ekmek Kütlesi.....3
4.9.Görev Tanım Tablosu.....3
4.10.Sabit Görev Zamanı Süresi.....3
4.11.Toplam Görev Zamanı Süresi.....3
4.12.Normal Zaman.....4
4.13.Standart Zaman.....4

II.BÖLÜM
FIRIN İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri..... 5
2.Fırın İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri.....11

2.1.Kanunlar.....11
2.2. Yönetmelik.....12
2.3.Genelgeler.....12
3.Fırın İşyerleri Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar ve Gerekli Bilgiler.....12
3.1. Fırın İşyerleriyle İlgili Düzenlemeler.....12
3.1.1. Üretim İzni, Gıda Sicili ve Tescil İşleri.....12
3.1.2. Çalışma İzni ve Gıda Tescil İşlemleri.....14
3.1.3.İşyerlerinin Kapasitesi ve Kapasite İle İlgili Düzenlenmeler.....16
3.2.Fırın işyerlerinde Çalıştırılması Gereken Personeller....22
3.2.1. Sorumlu Yönetici İstihdamı….....25
3.2.2. Usta/Ustabaşı.....26
3.2.3. Hamurkar 27
3.2.4. Pişirici.....27
3.2.5. Dizici (Pasacı).....28
3.2.6. Bıçakçı.....29
3.2.7. Ocakçı.....29
3.2.8. Sayıcı.....30
3.2.9. Tezgahtar.....30
3.2.10. Katip (Yazman).....30
3.2.11.Şoför.....31
3.2.12.Muavin.....31
3.2.13.Yardımcı İşçi.....32
3.3.Fırın İşyerlerinde Ekmek İmalatında Kullanılan Makine, Araç ve Gereçler.....32
3.3.1. Un Eleme Makinesi 33
3.3.2. Hamur Yoğurma Makinesi.....33
3.3.3. Istanka.....33

3.3.4. Hamur Kesme, Tartma, Konik Çevirme Makinesi....33
3.3.5. Hamur Şekillendirme Makinesi.....33
3.3.6. Hamur Dinlendirme Makinesi.....33
3.3.7. Palet, Tava ve Pasa 34
3.3.8. Pasa Bezleri.....34
3.3.9. Fermantasyon (Mayalama) Odası.....34
3.3.10.Fırın Ünitesi.....34
3.3.11.Ambalajlama Makinesi.....34
3.4. Ekmek Üretimi ve Üretim Aşamaları.....34
3.4.1. Ekmek Yapım Aşamaları.....35
3.4.2. Ekmek Gramajının Belirlenmesi.....39
3.5.Ekmekte Maliyet Unsurları ve Maliyetin Belirlenmesi.....45
3.6. Ekmek Fiyatlarının Belirlenmesi.....……49

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası.....52
2.İncelemenin Aşamaları.....52
2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme.....53
2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi.....53
2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması.....54
2.4. Kapasite Kullanım Tutanağı Düzenlenmesi.....55

IV.BÖLÜM
MESLEK VEYA KAMU KURULUŞLARINDAN BİLGİ/BELGE İSTENİLMESİ İLE BİLGİ/BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Bilgi ve Belge Temin edilecek Meslek veya Kamu Kuruluşları..58
1.1. Tarım İl Müdürlüklerinde Bulunan Belgeler.....58
1.2.Ticaret ve Sanayi Odaları ve Esnaf ve Sanatkar Odalarında Bulunan Belgeler.....59
1.3. Sendikal Kuruluşlarda Bulunan Belgeler 61
1.4. Sağlık İl Müdürlüklerinde Bulunan Belgeler.....61
1.5.İlgili Belediye Başkanlıkları ile Mülki Amirliklerde Bulunan Belgeler.....61
2.Meslek veya Kamu Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler ve Bu Belgelerden Tespit Edilecek Hususlar.....61
2.1.Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi.....63
2.2.Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Temin Edilen Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....63
3.Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi İstenilmesi.....64

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Fırın İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler.....67
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler.....67
1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler.....67
2. Fırın İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi.....69
2.1.İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı……69
2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 69
2.2.1.Defterlerin İncelenmesi.....69
2.2.2.Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi.....70

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Fırın İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri.....73
2.Fırın İşyerlerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri.....74
2.1.Çalışanların Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi..74
2.2.Çalışanların İşe Giriş-Çıkış Tarihlerinin Tespit Edilmesi..75
3. Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler…….....75
3.1.Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler...75
3.2.Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler.....76

4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler.....79
4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler.....79
4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması.....81
4.2.1.İşyeri Kayıt ve Belgelerinden Tespit Edilen Bilgiler...82
4.2.2.Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler..83
4.2.3. Emsal İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler.....87
4.2.4.Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama.....92
4.2.5.İş Analizi Yöntemi.....94
4.2.6. Diğer Bilgilerin Esas Alınması.....109

VII.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu.....105
2.Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar.....105

EKLER.....109

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, ekmek imalatı işyerleri asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, ekmek imalatı işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Un

Yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış tahılların (buğday, mısır, vb.) tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen ürünü,

4.3. Fırın

Değişik gramajda ve türde ekmek üretimi yapılan işyerlerini,

4.4. Hamur

Un, su ve katılması gerekli diğer maddelerin karıştırılıp usulüne uygun biçimde yoğrulması sonucu elde edilen maddeyi,

4.5. Ekmek

Ekmeklik buğday ununa içilebilir nitelikte su, tuz, maya ve gerektiğinde "Türk Gıda Kodeksi- Yönetmeliği"nde izin verilen katkı maddeleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan üretim izni almış şeker, enzim ve benzeri maddeleri içeren ekmek katkı karışımları katılarak hazırlanan hamurun tekniğine uygun bir şekilde yoğrulup, çeşitli şekillerde hazırlanıp fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan ürünü,

4.6. Ekmek Hacmi

Ekmeğin fırından çıktıktan sonra belli bir sure (genelde 6 saat) oda koşullarında bekletilip "ml" olarak ölçülen hacmini,

4.7. Ekmek Mayası

Hamur fermantasyonunda kullanılan hakiki mayalar grubuna dahil mikro organizmaların üretilmesiyle elde edilen ve gerektiğinde özel mevzuatına uygun katkı maddesi ilavesiyle tekniğine uygun olarak hazırlanan ürünü,

4.8.Ekmek Kütlesi

Ekmeğin fırından çıktıktan sonra belli bir süre (genelde 6 saat) oda şartlarında bekletilip "gram" olarak ölçülen kütlesini,

4.9.Görev Tanım Tablosu

Fırın işyerindeki her bir çalışanın görevi gereği yapması gereken işlerin özetlenerek formüle edildiği belgeyi,

4.10.Sabit Görev Zamanı Süresi

Bir departman, üretim süreci veya tanımlı görev gereği herhangi bir işin ikmal edilmesi aşamasında gün içinde asgarî ve düzenli olarak harcanan sürelerin toplamını,

4.11.Toplam Görev Zamanı Süresi

Sabit ve değişken görev zamanı sürelerinin toplanması sonucu ilgili departman, üretim süreci veya tanımlı görev yapılması için harcanan toplam sürelerin dakika cinsinden toplamını,

4.12.Normal Zaman

Toplam görev zaman süresinin çalışma hızı ile çarpılması sonucu elde edilen ve bir görevin yapılması için gerekli olan net zamanı[1],

4.13.Standart Zaman

Normal zamanın, çalışanların performansını etkileyen bütün faktörlerin katılmasına yönelik olarak, saptanan pay yüzdesi ile çarpılması sonucu elde edilen rakamın normal zamana eklenmesi suretiyle bulunan değeri[2],

ifade eder.

---

[1] Örneğin, görev zamanı "300 dakika", bilimsel olarak kabul edilen çalışma hızı %85 iken Normal zaman; 300 x 0.85 ="255 dakika" olacaktır.

[2] Personelin fiziki durumu uygun olsa dahi, bütün gün düzenli olarak herhangi bir nedenden dolayı aralıksız çalışması mümkün değildir. Kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler işin normal zamanda yapılması etkileyecektir. (Çalışanın performansını etkileyecektir.) Bu nedenle de, standart zamanın bulunması için personelin performansını etkileyen bütün faktörler hesaba katılarak normal zamana eklenmesi gerekmektedir. Normal zamanın saptanan pay yüzdesi ile çarpılması sonucu elde edilen rakama eklenmesi suretiyle "Standart Zaman" bulunacaktır. Pay yüzdesinin, bilimsel çalışmalarda %15 olduğu ortaya konulduğundan, Standart zaman; 255 x 1.15 = 293 dakika bulunacaktır.

II.BÖLÜM

FIRIN İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

g)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak,

denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve

kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde

Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak,

bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g)Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

görev ve yetkilerini haizdirler" hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Fırın İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri

2.1.Kanunlar

2.1.1. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

2.1.2. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun (Mülga)

2.1.3. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

2.2. Yönetmelik

Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik

2.3. Genelgeler

3. Fırın İşyerleri Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar ve Gerekli Bilgiler

Gıda üretimi yapılan işyerlerinde; gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesinin sağlanması, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgarî teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esaslar 5179 sayılı Kanunda belirlenmiştir.

3.1. Fırın İşyerleriyle İlgili Düzenlemeler

3.1.1. Üretim İzni, Gıda Sicili ve Tescil İşleri

Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlar uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse

uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir.

Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.

Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.[3]

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili merciye tescil ettirerek izin almak zorundadırlar. Bu amaçla;

a)Türk Gıda Kodeksi'nde tanımı yapılarak ürün tebliğ yayımlanmış gıdalar için üretim izni almak isteyenler matbu beyanname ve ürün etiket örneği ile birlikte ilgili mercie başvurur.

b)Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni almak isteyenler gerekli bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvurur.

c) Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni almak isteyenler gerekli bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvurur.

Yönetmelik ekinde belirtilen iş kollarına ait üretim izni başvuruları ilgili mercie yapılır. Dosyaların eksiksiz ve tam olması durumunda işlemler, başvuru dosyasının kabul

[3] 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K.' ni Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Madde 4

tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu uygun olan ürünlere ilgili merci tarafından üretim izni belgesi düzenlenir.

Üretim izni belgeleri; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, marka, adres, faaliyet konusu ve üretilen ürün için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, değişiklikle ilgili bilgi, belge ve üretim izni belgelerinin aslı bir dilekçeye eklenerek üç ay içinde ilgili mercie başvurulur ve bu belgeler ilgili merci tarafından yeniden düzenlenir.

d) Aynı yüzde bileşene haiz ürünler birden fazla marka ile üretilip piyasaya arz edilebilir.

e) Üretim izin belgesi olmayan ürünler piyasaya sunulamaz.

h)Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemelere veya iş yerinin ilgili mercie ibraz ettiği beyanlarına uygun olmayarak ürünü imal etmesi hâlinde, söz konusu ürüne ait üretim izni belgesi iptal edilir.

i) İş kollarına göre üretim izinlerinin hangi merci tarafından verileceği Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir.[4]

3.1.2. Çalışma İzni ve Gıda Tescil İşlemleri

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri için ilgili merci çalışma izni ve gıda sicili vermeye yetkilidir. Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

---

[4] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik (Madde 28).

Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar.

- Dilekçe,
- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,
- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,
- İmza sirküleri sureti,
- Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,
- Kapasite raporu,
- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir). Başvuru işlemlerinde;

a) İşlemler, eksiksiz olan başvuru dosyasının kabul tarihinden
itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir. Söz konusu işyeri Yönetmelikte geçen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uygunluk açısından 24'üncü maddede belirtilen ilgili merci tarafından görevlendirilen gıda kontrolörü/gıda denetçisi tarafından denetlenir. Yönetmelikte belirlenen hususlara uygun bulunan iş yeri için çalışma izni ve gıda sicili belgesi düzenlenerek, iş yerine sicil numarası verilir ve sicil kaydı yapılır.

b) Yönetmelik hükümlerine göre verilen çalışma izni ve gıda sicili belgesi, üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde bu belgeler geçerliliğini kaybeder. Değişiklik durumlarında ilgili bilgi, belge, çalışma izni ve gıda sicili

belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek üç ay içinde, ölüm durumlarında ise dört ay içinde ilgili mercie başvurulur ve yeni duruma göre çalışma izni ve gıda sicili düzenlenir. Başvurularını bu süre içinde gerçekleştirmeyen iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicili iptal edilir.

c) Çalışma izni ve gıda sicili belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde, tahrip olmuş belgenin aslı bir dilekçeye eklenerek ilgili mercie başvurulur ve bu belge yeniden düzenlenir.

d)Çalışma izni alanlar altı ay içinde faaliyete geçmek zorundadır. Mevsimlik olarak faaliyet gösteren iş yerleri ile lokavt ve benzeri mücbir sebepler hariç olmak üzere faaliyete geçmeyenler ile faaliyetlerini kesintisiz altı aydan fazla durduran iş yerlerinin, durumlarını ilgili mercie bildirmemeleri hâlinde çalışma izni ve gıda sicili iptal edilir.[5]

3.1.3. İşyerlerinin Kapasitesi ve Kapasite İle İlgili Düzenlenmeler

3.1.3.1. Kapasitenin Tanımı ve Türleri

a. Tanımı

Kapasite, bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu öğelerin üretme yeteneklerini kullanarak, elde edebileceği istenen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır. Kapasite genel anlamda, bir üretim oranı veya belirli bir zaman içindeki üretim miktarı olarak da tanımlanır.

b. Kapasite Türleri

Kapasite türleri miktar açısından; kuramsal

[5] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik (Madde 24, 25,26, 27).

kapasite kullanılabilir kapasite, kullanılan kapasite ve atıl kapasite olarak ayrılabilir.

i. Kurumsal Kapasite

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içinde sahip olduğu üretim öğelerinin üretme yeteneklerini tam kullanması halinde elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

Kuramsal kapasite soyut bir kavram olup, ulaşılması oldukça güçtür. Kuramsal kapasite belirlenirken arıza, duraklama, gecikme bakım-onarım gibi nedenlerle üretimde bir kesilmenin olmayacağı, üretim zamanının toplamından yararlanılacağı kabul edilir.

ii. Kullanılabilir Kapasite

Bir işletmenin, belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden bekleme, gecikme, bakım-onarım vb. nedenlerle oluşan/oluşabilecek üretim kesilmeleri düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanımı ile elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

iii. Kullanılan Kapasite

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden belirli oranlarda paylar düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanılması sonucu istenilen nitelikte elde edilen mal ve hizmet miktarıdır.

iv. Atıl Kapasite

Kullanılabilir kapasite ile kullanılan kapasite arasındaki farka "atıl kapasite" denir. Bir başka deyişle, atıl kapasite; piyasa koşulları, kar marjının düşmesi gibi nedenlerle kullanılabilir kapasitenin yararlanılmayan bölümü olup, teknik bakımdan elde edilebilir üretim ile elde edilen üretim

arasındaki farktır.

3.1.3.2. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi

Kapasite raporları, işverenlerin bağlı oldukları meslek kuruluşları (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından düzenlenmektedir. Birlik ve odalar, kapasite raporu tanzim ve tasdiki ile ilgili çalışmalarda bulunacak mühendis veya teknik elemanları sözleşmelere dayalı olarak istihdam etmek zorundadırlar.

a. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi işyerlerine ait teknik bilgileri içeren kapasite raporları Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı odalar tarafından düzenlenir.

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle,makine ve tesisat,yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgeye "Kapasite Raporu" denir.[6]

Kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları, esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından tanzim edilir. Bu iş için görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, üretim konusu ile ilgili mühendis veya teknik elemanlar, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden teşekkül eder.

Yazılı talebe istinaden, esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı tarafından tanzim edilen kapasite raporu, ilgili oda

---

[6] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4

başkanı, genel sekreteri ve mühendis tarafından onaylandıktan sonra, tanzim tarihinden itibaren en geç "30 gün" içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

Kapasite raporu, ilgili odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından, birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayında sonra, onaylanmak üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkarla Konfederasyonuna gönderilir. Birlik, kapasite raporunun sonucundan ilgili odayı "30 gün" içerisinde haberdar eder.[7]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu alt teşkilatınca düzenlenecek kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında, kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır.[8]

b. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayi sıfatına haiz gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin 5590 sayılı Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.[9]

Odalar çalışma alanlarında bulunan sınai müesseselerin kapasitelerini tespit ederler ve bu kapasitelerini gösterir belge düzenlerler. Odaların çalışma alanları içinde bulunan bütün sınai firmalar da kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdürler.

Ticaret ve Sanayi Odalarının ayrı ayrı kurulu bulunduğu yerlerde firma Sanayi Odasına kayıtlı ise kapasite raporları

---

[7] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 5

[8] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 8

[9] 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9

sanayi odalarınca düzenlenir.

Bir odanın çalışma alanı içinde bulunan sınai tesislerine ait kapasite raporlarının o odaca tanzim edilmesi esastır. Ancak, firma çalışma alanları ayrı bulunan birden fazla odaya kayıtlı üye ise bu firma, Kapasite raporunu kayıtlı bulunduğu odalardan dilediğine yaptırabilir.

Çalışma alanları içinde bulunan sınai tesislerin, kapasitelerinin tespiti ve raporlarının tanzimi konusunda yeterli teknik kadroya sahip bulunmayan odalar en yakın yerdeki bulunan odaya müracaat ederek kapasitelerini tespit ve raporlarını tanzim ettirebilirler.[10]

Kapasite raporları eksper heyeti tarafından düzenlenir. Eksper heyeti, birisi üretim konusuyla ilgili mühendis diğeri de odanın memuru raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur. Kapasite raporlarını imalat konusuyla ilgili mühendisin tanzim etmesi esastır.

Kapasite raporlarının bir yıldan az bir geçerlilik süresiyle onaylanmaması esastır. Raporun düzenlenmesi ve onaylanması sırasındaki makul zaman kaybı dikkate alınarak bir yıldan az bir süre ile onaylanabilir. Kapasite raporlarının geçerlilik süresi Birliğin tasdik tarihinden itibaren üç yıldır.

Kapasite tespiti yapılırken tesisin günde "8 saat", yılda "300 gün" çalıştığı kabul edilir. Üretim kapasitesi ile ham ve yardımcı madde ihtiyaçları bu esasa göre hesaplanır. Teknolojik sebeplerden ötürü kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus belirtilerek, günde "24 saat" üzerinden kapasite tespiti yapılır. "300 günün" üzerinde çalışma zorunluluğu olan bir kısım tesislerde bu zorunluluk belirtilerek

[10] Muamelat Yönetmeliği, Madde 58

kapasite tespiti yapılabilir. Ancak bu tesislerin, tamir ve bakım için zorunlu duraklamaları da göz önüne alınmalıdır.

Kapasite, aşağıdaki yöntemlere göre tespit edilir.

1) Kapasite tespiti için kriter mevcut ise, bu kriterler dikkate alınarak üretim ham ve yardımcı madde kapasiteleri hesaplanır.

2)Tespit edilmiş bir kriter mevcut değilse;

Üretimin çeşitli safhalarında (bu safhalar genellikle hammadde hazırlama, şekillendirme, imalat, ambalajlama safhalarıdır) kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılarak kapasite tespit edilir. Darboğaz araştırması yapılırken kapalı ve açık sahanın yükleme, boşaltma, hammadde ve mamul madde depolama işlemlerine elverişli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

İmalat belirli bir formüle göre cereyan ediyor ise, bu formül yardımıyla reaksiyon süresi nazarı dikkate alınarak kapasite hesabı yapılabilir.

Yukarıda belirtilen durumlara uymayan hallerde son yılın (şayet varsa son üç yılın) fiili üretim ve sarfiyatı esas alınır ve eksperin uygun bulduğu bir gelişme payı ilavesiyle bir tespit yapılabilir. Ancak bu gelişme payı hiçbir zaman % 25'i geçmemelidir.

3)Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez.

4) Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makine ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

5) Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

6) Komple sınai tesislerin bir bölümünün kiraya verilmesi halinde, kiralayan firmalara veya taşeron firmalara kapasite raporu düzenlenmez.[11]

3.2. Fırın işyerlerinde Çalıştırılması Gereken Personeller

Fırın işyerlerinde, işyerinin üretim kapasitesi ve kapasitenin fiili kullanım durumu ile yasal zorunluluklara göre değişik görevleri yapmak üzere belirli sayıda ve nitelikte personel çalıştırılması gerekmektedir.

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde çalışacak personel sağlık raporu almadan çalıştırılamaz. Çalışanların periyodik sağlık kontrollerinin ilgili mevzuata göre yapılarak sağlık karnelerine işlenmesi zorunludur. Gıda işletmecisi/sorumlu yöneticisi üretimin hijyen kurallarına uygun biçimde yapılması ve kişisel hijyen konusunda sürekli eğitim sağlamakla yükümlüdür.[12]

Fırın işyerlerinde; Sorumlu Yönetici, Ustabaşı, Usta, Pişirici, Hamurkar, Yardımcı Personel, Katip, Şoför, Muavin, Ocakçı, Tezgahtar, Sayıcı, Dizici, Bıçakçı, Temizlikçi gibi görevleri yapmak üzere personel çalıştırılmaktadır.

3.2.1. Sorumlu Yönetici İstihdamı

Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde, üretimin niteliğine göre

---

[11] TOBB Kapasite Raporu Düzenleme Kitabı

[12] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma izni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 18, 19

sorumlu yönetici istihdamı zorunludur.

Gıda mevzuatına uygun üretim yapılmasında, işveren ve/veya tüzel kişilik yasal temsilcisi ile birlikte sorumlu olan yöneticiye 'sorumlu yönetici' denir.[13]

3.2.1.1. Sorumlu Yönetici Olabilme Esasları

Gıda üreten ve "60 beygir gücünün" üzerinde motor gücü bulunan veya "10" ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az "4 yıllık" lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri, her bir iş yeri için zorunludur.

En az "4 yıllık" lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunları ve Diyetisyenler yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan iş yerlerinden yılda en çok "3 ay" faaliyet gösteren mevsimlik iş yerleri ile "20 beygir gücü" ve altında motor gücü bulunan; ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri, pastacılık ürünleri üreten iş yerleri, mantı, simit, yufka, bazlama, pide, galeta, kadayıf gibi unlu mamul ürünleri üreten iş yerleri, ürettiği ürünleri sadece ürettiği mekânda satan diğer iş yerleri; yetkili makamlarca verilmiş ustalık belgesi almış elemanlar, Tarım ve Köyişleri

---

[13] 5179 sayılı Kanun Madde 6, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 4/k

Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu veya bu kurumlarca yetkilendirilmiş bağlı mesleki birimlerinin birlikte açtığı kurslardan sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış olmaları hâlinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde ise her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak gıda, ziraat, makine, petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager istihdamı zorunludur.

"60 beygir gücünün" altında motor gücüne sahip, kimyasal ve ısıl işlem yapılmadan sadece fiziksel işlem uygulayarak kâğıt ve karton kutu üretimi yapan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerlerinde gıda, ziraat, makine, petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager meslek gruplarına mensup kişiler azamî "5" iş yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir.

Sorumlu yöneticinin atanması, kayıtlı bulunulan meslek odasından alınacak belge üzerine noter onaylı sözleşme ile yapılır. İş yeri ile sorumlu yönetici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmede, sözleşme süresi ile çalışma gün ve saatleri belirtilmelidir.

Sorumlu yöneticiler sadece aynı il sınırları içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve başka bir iş ile iştigal edemezler.

Sorumlu yöneticiler aşağıda belirtilen iş kollarına göre istihdam edilirler.

Unlu Mamuller (simit-yufka-kadayıf-galeta...vb.), Ekmek ve Ekmek Çeşitleri, Pastacılık Ürünleri, Un, Bulgur ve Makarna Üreten İş Yerleri ile Hububat ve Bakliyat İşleyen İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog.

Unlu Mamuller Üreten İş Yerleri (simit, yufka, galeta vb.): Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Süt Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant, gıda bilimi konusunda eğitim almış diğer teknikerler.[14]

3.2.1.2. Sorumlu Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde istihdam edilecek sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

✓Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerindeki üretim zincirinden tüzel kişiliğin yasal temsilcisi sorumlu yöneticisi ile birlikte sorumludur.

✓İşyerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak ve tespit ettiği eksiklikleri bir rapor hâlinde tüzel kişiliğin yasal temsilcisine bildirerek giderilmesini temin etmek.

✓Üretim ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

✓Yetkili makam tarafından işyeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, işverenle birlikte gerekli kolaylığı sağlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak.

✓Çalışan personelin sağlık ile ilgili kontrollerini yaptırmak, meslekî bir hastalığın veya iş ile ilgili bir hastalığın tespiti hâlinde koruyucu tedbirlerin acilen alınması ve bununla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

✓İşyerinde hijyenik bir ortamın oluşturulması, çalışan personelin sağlığının korunması ve eğitimi ile yan ürünlerin

---

[14] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 29

uygun şekilde tahliyesi ve oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izole, bertaraf ve tahliye edilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

✓Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden çalıştığı işyeri idaresine ve iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili mercie yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi hâlinde aynı işlemlerin işyeri idaresince yapılması ve bu sure zarfında yeni bir sorumlu yönetici istihdamının yapılması zorunludur.[15]

3.2.2. Usta/Ustabaşı

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde uygulayabilen, yetkili makamlardan ustalık belgesi almış kişilerdir.

Usta/Ustabaşı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

✓Ekmek üretiminde kullanılan girdilerin gerekli miktarlarda karışımını sağlamak,

✓Ekmek üretim sürecinin birebir başında bulunarak kontrolünü yapmak,

✓İşçilerin ve diğer personellerin çalışmalarını kontrol etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

---

[15] Adı geçen Yönetmelik, Madde 30

3.2.3. Hamurkar

Hamurkar; un, su, tuz ve maya ile katkı maddelerini yoğurmak ve unlu mamullerin üretimi için gerekli hamuru hazırlamak ile ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Hamurkar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak;

✓Kazanı hamur yoğurmaya hazırlamak

✓Kazanın temizliğini yapmak, kazandaki suyun miktarını ve ısısını ayarlamak

✓Unu elemek, un parçalını hazırlamak

✓Una maya ve katkı maddelerini eklemek

✓Hamuru yoğurmak, hamurun olgunluğunu kontrol etmek Hamurun pişmeye hazırlanmasını sağlamak

✓Hamurun gramajına uygun kesilmesini sağlamak

✓Şekillendirme yapılmasını sağlamak

✓Taze hamuru dinlendirmek

✓Dinlendirme odası şartlarını ayarlamak

✓Hamuru pişirme bölümüne aktarmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.2.4. Pişirici

Ekmek pişiren bir fırını çalıştıran kişidir.

Pişirici, işletmenin genel çalışma prensipleri

doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi/iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

✓Hamurun yapışmaması için fırın küreğinin üzerine kepek serpmek,

✓Hazırlanmış ekmeklik hamurları kürek üzerine yerleştirmek,

✓Fırın içerisini aydınlatan lambayı yakmak,

✓Kürek üzerine yerleştirdiği hamurları fırın içine yerleştirmek,

✓Fırın kapağını kapatarak pişme süresini beklemek,

✓Pişme süresi sonunda fırının kapağını açarak fırın küreğiyle pişen ekmekleri çıkarmak,

✓Pişme durumunu eliyle kontrol ederek pişen ekmekleri kasalara istiflemek,

✓Fırının bakım ve temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.2.5. Dizici (Pasacı)

Standart gramajlarda kesilen hamuru elleriyle şekillendirerek pasalara dizen kişidir.

Dizici (Pasacı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi/iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

✓ Kesicinin topak haline getirdiği hamurların yapışmaması için bankoya kepek serpmek,

✓ Banko üzerindeki hamurlara elleriyle istenilen

şekilleri vermek,

- ✓ Şekillendirdiği hamurları paşalara dizerek kabarmaları için bir müddet beklemek,
- ✓ İş bitiminde mıntıkasının temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.2.6. Bıçakçı

Standart gramajlarda kesilip pasalarda dinlendirilen hamurların üzerini tamamen kaplayacak şekilde ve yataya yakın açı vererek jilet ya da bıçakla çizen kişidir.

Bıçakçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi/iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

- ✓Pasalarda bekleyen hamurları çizmek,
- ✓Çizdiği hamurları pişiriciye vermek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.2.7. Ocakçı

Ocakçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi/iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

- ✓Ekmek pişirme ocağını (fırınını) temizlemek,
- ✓Ocağı ekmek pişirimine hazır hale getirmek,
- ✓Ocağı yakmak,

v.b. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.2.8. Sayıcı

Sayıcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi/iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

- ✓Pişirme ünitelerinden elde edilen ekmekleri saymak,
- ✓Pişirme sırasında imalat hatası ekmekleri saymak,
- ✓Satış için sevk edilecek ekmekleri saymak,
- ✓İade edilen ekmekleri saymak,

v.b. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.2.9. Tezgahtar

Üretilen ekmekleri fırındaki tezgaha dizen ve doğrudan müşterilere satımını yapan kişidir.

Tezgahtar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi/iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

- ✓Ekmekleri tezgaha dizmek,
- ✓Ekmekleri doğrudan müşterilere satmak,
- ✓Satılmayan ekmekleri tezgahtan toplamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.2.10. Katip (Yazman)

Fırında kullanılan girdilerin ve üretilen ekmeğin miktar ve hasılat olarak hesaplarını tutan, takibini yapan kişidir.

Katip (yazman), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde

kullanarak, işçi/iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

✓Kullanılan girdi (un, su, tuz v.b.) miktarının hesabını tutmak,

✓Üretilen ekmeklerin miktarıyla ilgili hesapları tutmak,

✓Fırın tezgahında doğrudan ve perakendecilere dağıtım şeklinde satılan ekmeklerin hasılatıyla ilgili hesapları tutmak,

✓Perakendecilerden iade gelen ekmeklerin hesabını tutmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.2.11.Şoför

Üretilen ekmekleri özmal veya kiralık servis araçlarını kullanarak perakendecilere dağıtımını yapan kişidir.

Şoför, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi/iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

✓Servis araçlarını kullanmak,

✓Perakendecilere ekmeklerin teslimini yapmak,

✓Perakendeciler tarafından satılamayan ekmekleri iade almak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.2.12.Muavin

Üretilen ekmekleri özmal veya kiralık servis araçlarını kullanarak perakendecilere dağıtan şoföre işlerinde yardımcı olan kişidir.

3.2.13.Yardımcı İşçi

Elle hamur yapmak üzere malzemeyi tartıp karıştıran, hamuru elle veya makine ile kesen, pişirme fırınlarını işleme hazırlayan, işyerinin genel temizliğini yapan kişilerdir. İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

✓Hamur bileşenleri olan un, maya vb. depodan imalathaneye taşımak,

✓Elle hamur yapmak üzere malzemeyi tartıp karıştırmak,

✓Hamuru elle veya makine ile kesmek,

✓Pişirme fırınlarını işleme hazırlamak,

✓İşyerinin genel temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3.3.Fırın İşyerlerinde Ekmek İmalatında Kullanılan Makine, Araç ve Gereçler

Ekmek imalatı yapan fırın işyerlerinde üretim teknolojisine göre değişik makineler farklı oranlarda kullanılmaktadır. Emek yoğun üretim yapan ve üretim kapasitesi düşük olan işyerlerinde makine kullanımı oldukça azdır. Makinelerle yapılması gereken işlerin büyük bir çoğunluğu işçiler tarafından elle yapılmaktadır.

Bunun yanında emek-makine veya makine yoğun üretim yapan işyerlerinde ise çeşitli makineler kullanılmaktadır.

Ekmek imalatı sırasında işlem sırası itibariyle aşağıda belirtilen makine, araç ve gereçler kullanılır.

3.3.1. Un Eleme Makinesi

Hamur yapımında kullanılacak unların elendiği makinelerdir. Un eleme işi; orta ve büyük ölçekli işletmelerde makineler, küçük ölçekli işletmelerde ise el elekleri ile ve insan gücüyle yapılmaktadır.

3.3.2. Hamur Yoğurma Makinesi

Elenmiş olarak gelen unun su ile karıştırılıp, tuz ve maya katıldığı makinelerdir. Hamur yoğurma işi; orta ve büyük ölçekli işletmelerde hamur yoğurma makineleri, küçük ölçekli işletmelerde ise hamur kazanlarında doğrudan insan gücüyle yapılmaktadır.

3.3.3. Istanka

Hamurun şekil verilmeden önce belirli bir süre bekletildiği kazandır.

3.3.4. Hamur Kesme, Tartma, Konik Çevirme Makinesi

Yoğrulan hamurun istenilen ağırlıkta otomatik olarak tartan ve kesen makinelerdir. Hamur kesme ve tartma işlemi; orta ve büyük ölçekli işletmelerde otomatik makineler, küçük ölçekli işletmelerde ise doğrudan insan gücüyle ve elle yapılmaktadır.

3.3.5. Hamur Şekillendirme Makinesi

Kesme ve tartma makinesinde istenilen ağırlıkta kesilen hamurlara yuvarlak şekil veren makinelerdir. Konik yuvarlama makinesi de denilir.

3.3.6. Hamur Dinlendirme Makinesi

Konik yuvarlama makinesinde şekil verilen hamurun istenilen süre bekletildiği ve havalandırıldığı makinedir.

3.3.7. Palet, Tava ve Pasa

Palet, tava ve pasa, işlenip şekil verilen hamurun yerine naklinde kullanılan malzemedir. Palet ve tava paslanmaz metalden, pasa ise ahşaptan yapılır.

3.3.8. Pasa Bezleri

Hamurun pasaya yapışmasını önlemek için hamur ile pasa arasına konulan bezlerdir.

3.3.9. Fermantasyon (Mayalama) Odası

Isı ve nem oranı ayarlanabilen bir yer olup, hamurun fırına verilmeden önce dinlendirildiği kapalı bir bölümdür. Fırın içersindeki bir oda olabilir.

3.3.10.Fırın Ünitesi

Katı veya sıvı yakıt türleri ile elektrik enerjisiyle çalışan ısısı ayarlanabilen hamurun pişirilerek ekmek haline getirildiği üniteler(Taş fırın, döner fırın, matador fırın, kontinü fırın vb.)'dir.

3.3.11.Ambalajlama Makinesi

Fırında pişirilen ekmeklerin satış öncesi ambalaj işlemlerinin yapıldığı makinelerdir.

3.4. Ekmek Üretimi ve Üretim Aşamaları

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan ekmek, insanlığın en önemli ortak tüketim ve besin maddesidir. Ekmek; un, su, tuz, maya ve katkı maddeleriyle yoğrularak hazırlanan hamurun uygun bir mayalanmaya bırakıldıktan sonra belirli bir sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilir.

Ekmek üretimi konusunda faaliyet gösteren işyerleri kullandıkları üretim teknolojisine göre ekmek fırınları ve ekmek fabrikaları olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

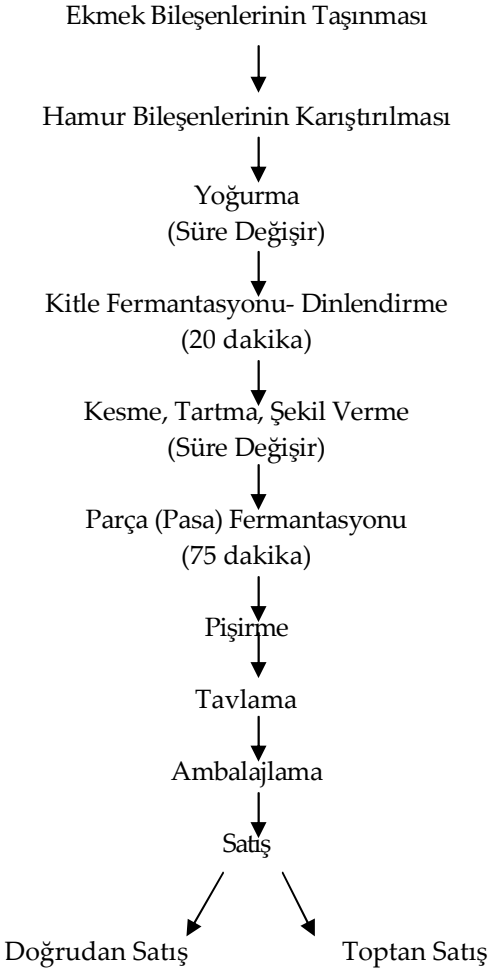
Ekmek fırınlarında genel standartlara uygun olarak; un deposu, hamurhane, fermantasyon odası, pişirme ve depolama yeri, yakıt deposu, satış yeri ve personel yerinin ayrı kısımlar halinde bulunması gereklidir. Sayılan bölümlerden fermantasyon odası ve satış yeri bölümlerinin ekmek fırınlarında bulunması zorunlu olmayıp, ihtiyaridir.

Ekmek fabrikalarında genel standartlara uygun olarak; un deposu, hamurhane, fermantasyon bölümü, jeneratör odası, pişirme yeri, ekmek depolama alanı, yakıt deposu, personel bölümü, satış yeri, yükleme ve boşaltma rampaları ve laboratuarın ayrı kısımlar halinde bulunması gereklidir. Sayılan bölümlerden satış yeri bölümünün ekmek fabrikalarında bulunması zorunlu olmayıp, ihtiyaridir.

3.4.1. Ekmek Yapım Aşamaları

Ekmek yapımı; hamur bileşenlerinin karıştırılması, yoğurma, kitle fermantasyonu-dinlendirme, kesme-tartma-şekil verme, parça (pasa) fermantasyonu, pişirme, tavlama ve ambalajlama aşamalarından oluşur. Her bir ekmek yapım aşaması için harcanması gereken belirli süreler vardır. Bu aşamalardan bazılarının işlem süreleri belirli olmakla birlikte bazılarının ise girdi miktarlarına göre değişmektedir.

Şekil 1) Ekmek Yapımı ve Satışında Uygulanan İşlem Basamakları



3.4.1.1. Ekmek Bileşenlerinin Taşınması

Ekmek yapımında kullanılan un, tuz, maya ve katkı maddesi gibi girdilerin makinelerle veya insan gücüyle hamur yapım yerlerine taşınması işlemidir.

3.4.1.2. Hamur Bileşenlerinin Karıştırılması

Ekmek üretimin ilk aşaması olan karıştırma işlemi, hamur bileşenlerinin bir başka deyişle una katılan su, tuz, maya ve katkı maddelerinin homojen hale getirilmesi işlemidir. Karıştırma işleminde makine kullanımı, kullanılan makinelerin hacmi, karıştırılacak un ve una katılan katkı maddelerinin miktarı işlemin süresi üzerinde belirleyici olmaktadır.

3.4.1.3. Yoğurma

Una katılan su, tuz, maya ve katkı maddelerinin karıştırılması ve uygun kıvamda hamur meydana getirilmesi işlemine yoğurma denir. Hamurun yoğrulma süresinin gereğinden uzun veya kısa tutulması, üretilecek ekmeğin yapısında birtakım bozukluklara neden olur. Yoğurma süresi genel olarak ortalama "15 dakika" öngörülmekle birlikte, yoğurma süresi bazı unsurlara bağlı olarak değişmektedir. Yoğurma süresi; kullanılan unun randıman ve kalitesine, yoğrulacak hamurun katı veya yumuşak olması durumuna, seçilen yoğurma makinesinin devir sayısına, yoğrulacak hamur miktarına ve ekmek yapımında kullanılan katkı maddelerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

3.4.1.4. Kitle Fermantasyonu

Hamura yoğrulma işlemi bittikten sonra fermantasyona kitle fermantasyonu denir. Hamur, 20 - 30 dakika oda sıcaklığında %70 nisbi rutubetli ortamda dinlendirilir. Dinelme süresi sonunda 1-2 dakika kadar tekrar yoğrulur. Bu yoğurma işleminin amacı hamuru havalandırmaktır. Bu işlem, ilk 30

dakika dinlenme süresinde meydana gelen $C0_2$ (karbondioksit) gazı ortamdan uzaklaştırılarak, mayanın çoğalmasını teşvike yönelik yapılır. Kitle fermantasyon süresi; hamurun yapımında kullanılan maya miktarı, fermantasyonun yapıldığı ortamın sıcaklık ve nemi, hamurun katı veya yumuşak olması ve unun kalitesine göre değişiklik gösterir.

3.4.1.5. Kesme, Tartma ve Şekil Verme

Kitle fermantasyonu sonunda hamurlara şekil verilir. Şekil verme işlemi günümüzde ekmek fabrikalarında otomatik şekil verme makineleriyle yapılmaktadır. Ekmek fırınlarında ise çoğunlukla şekil verme makineleri kullanılmakla birlikte, elle de yapılmaktadır.

Şekil verme makineleri, kesme,tartma makineleri ile birlikte çalışır. Bu makineler istenilen hamur ağırlığına göre ayarlanır. Burada kesilen hamurlara şekil verme makinelerinde önce yuvarlak şekil verilir, sonra hamur katlanarak istenilen şekil verilir. Hamur kesme, tartma ve şekil verme işleminin süresi ortalama 10 - 20 dakika sürmekle birlikte; işlemin makinelerle veya elle yapılması, hamur miktarına bağlı olarak değişmektedir.

3.4.1.6. Parça (Pasa) Fermantasyonu

Hamura şekil verildikten sonra uygulanan fermantasyon işlemdir. Fermantasyon, esas fermantasyon odalarında 30-60 dakikada tamamlanır. Oda sıcaklığı 28-30° C ve nisbi nem %75-80 arasındadır. Fermantasyon sıcaklığına bağlı olarak, fermantasyon odasında olması gereken nisbi nem değişiklik gösterir. Parça (pasa) fermantasyon süresi; hamurun yapımında kullanılan maya miktarı, fermantasyonun yapıldığı ortamın sıcaklık ve nemi, hamurun katı veya yumuşak olması ve unun kalitesine göre değişiklik gösterir.

3.4.1.7. Pişirme

Fermantasyon işlemini tamamlayan hamurların bünyesindeki suyun uçurulması ve dayanıklı hale getirilmesi için hamurlar fırınlarda pişirilir. Fırında sıcaklığın etkisiyle hamurun bünyesinde bir takım değişiklikler olur.

Hamurların fırında pişirilmesi için gerekli olan sıcaklık ve pişirme süresi yapılan ekmek çeşidine ve ağırlığına göre değişir. Genelde hamur ağırlığı arttıkça pişirme süresi uzar/fırın sıcaklığı düşer, hamur ağırlığı azaldıkça pişirme süresi kısalır/fırın sıcaklığı artar. Büyük ekmek tiplerinde ve çavdar ekmekleri ile çavdar-buğday karışımı ekmeklerde ağırlık "1 kg" civarında ise; pişirme sıcaklığı 200 - 240 °C ve pişirme süresi 40 - 60 dakikadır.

3.4.1.8. Tavlama

Hamurların fırında pişirilmesi sonucu elde edilen ekmeklerin, sepetlere konulmadan veya ambalajlanmadan önce soğumaya bırakılması işlemine "tavlama" denir. Tavlama işlemi, ekmekler pasalardan çıkarılmadan yapılır.

3.4.1.9. Ambalajlama

Tavlama işleminden sonra satışa sunulacak ekmeklerin otomatik makinelerle veya elle paketlenmesi işlemidir.

3.4.1.10. Satış

Ambalajlanan veya ambalajlanmadan sepetlere konularak perakendecilere servis araçlarıyla ekmeklerin sevk edilmesi ile fırın işyerinde doğrudan müşterilere ekmeğin satılması işlemidir.

3.4.2. Ekmek Gramajının Belirlenmesi

3.4.2.1. Hamur Verimi

Hamur verimi, "100 birim" undaki elde edilen hamur miktarını gösteren bir kriterdir. "100 kg" una "55 kg" su ilave

edilmesi durumunda “155 kg” hamur elde edilir. Bu unun hamur verimi % 155 olur. Unda bulunan protein ve gluten (öz) maddelerinin miktar ve su tutma gücü yanında un zerrelerinin iriliği ve değirmende öğütme sırasında oluşan zedelenmiş nişasta oranına göre değişir. Normal şartlarda unlara katılabilecek su miktarı Farinograf aletinde 500 konsistenste (belirli kıvamda) hamur oluşturacak şekilde belirlenir. Buna "unun % su kaldırması" adı verilir.

Ancak fırınlarda hamur kıvamını uygunluğu el ile çekerek, hamura vurarak belirlendiği için katılacak su miktarı ve buna bağlı olarak hamur konsistensi değişmektedir. Bu da hamurun sert, yumuşak, normal veya çok yumuşak olmasına sebep olur.

Diğer taraftan fırınlarda ekmek yapımı sırasında kullanılan katkı maddeleri, hamurun büyük miktarda (5 - 8 çuvaldan) yapılması, kullanılan fırın tipi ve pişirme sıcaklığı gibi faktörlere göre değişmektedir.

3.4.2.2. Ekmek Verimi

Ekmek verimi, “100 kısım” undan elde edilen ekmek miktarını gösteren bir kriterdir. Ekmek Verimi = Ekmek Miktarı/Un Ağırlığı X 100 formülü île hesaplanır. Hamurdaki su miktarı, ekmek ağırlığı (gramajı), fırında uygulanan pişirme süresi ve sıcaklığı ile pişme kaybı oranı elde edilecek ekmek miktarını etkiler.

3.4.2.3. Ekmek Ağırlığı

Unlardan özelliklerine bağlı olarak (% su kaldırma) belirli miktarda su ilave edilerek elde edilen hamurlardan, piyasa koşullarına uygun olarak belirlenen ekmek ağırlığı kriter alınarak hamur kesilmesi gerekir.

İstenilen gramajda ekmek elde edilebilmesi için: Kesilmesi Gereken Hamur Miktarı = Ekmek Ağırlığı + % 1' Pişirme Kaybı dikkate alınarak hesaplanır.

Örneğin: 300 gramlık ekmek üretilecekse, kesilecek hamur miktarı = 300 + % pişme kaybı (%16 olduğunu kabul edelim) Kes.Ham.Mik.= 300+300X16/100=300+48 = "348 gram" olmalıdır.

Burada istenilen ekmek gramajı yanında hamur ve unun özelliği ile pişirme şartlarına göre değişebilen "% pişme kaybını" doğru olarak hesaplanması büyük önem taşır.

Pişirme sıcaklığı, pişirme süresi, unun su tutabilme özelliği ve hamur gramajına (miktarına) bağı olarak pişirme kayıpları ve kesilen hamur miktarları ile elde edilen ekmek ağırlıkları değişebilmektedir.

3.4.2.4. Ekmek Hacmi

Ekmek hacmi, "100 gram" undan elde edilen ekmeğin "cm^{3}" cinsinden belirlenen hacmini gösterir. Normal şartlarda "100 gram" ekmeklik undan "400 cm^{3}" hacim elde edilmesi istenir. Büyük ölçüde un niteliklerine bağlı olmakla birlikte, hamur yapılırken verilen su miktarının azlığı veya fazlalığı (hamurun sert-yumuşak-aşırı yumuşak-yapışkan), kullanılan gaz oluşturucu ve gaz tutucu katkı maddeleri ile fırında uygulanan pişirme sıcaklığı çok etkilidir. Düşük sıcaklık uygulandığında kalın bir kabuk oluşur, gözenekler aşırı küçülür, hamur büyüyemez ve hacim küçük, ekmek basık olur. Normalden yüksek fırın sıcaklıklarında ise ekmek hacmi büyür, ancak ekmek içinde boşluklar oluşur, gözenekler çok iri olur. Kabuk çok ince ve kırılgan hal alır, ekmek içinde fazla su kalır, içi boşalmaz hamur olur.

3.4.2.5. Ekmek İç/Kabuk Oranı

Ekmeklerde iç ve kabuk oranları genelde gramaja bağlıdır. Zira ekmek ağırlığı arttıkça, hacim yüzeyden daha fazla artacağından ekmek içi oranı yükselirken, tersi olarak gramaj küçüldükçe yüzey hacimden fazla artmakta ve ekmekte kabuk oranı yükselmektedir.

Ekmek içi ve ekmek kabuğu oranları; ekmeklerde büyük ölçüde gramaja bağlı olmakla birlikte ekmek hacmi, pişirme sıcaklığı ve hamurdaki su oranına bağlı olarak ekmek içi ve ekmek kabuğu oranları değişmektedir.

3.4.2.6. Ekmekte Pişirme Kaybı

Ekmeklerde pişme kaybı; unun su kaldırmasına, pişirme sıcaklığı ve süresine, ekmek gramajına, hamurdaki su miktarına göre değişmektedir. Şöyle ki; bir una % su kaldırması dikkate alınmadan daha az veya daha fazla su katıldığında ekmeğin diğer özellikleri yanında % pişirme kaybı da değişmektedir. Ülkemizdeki kombina tipi büyük kapasiteli bazı fırınlarda bile laboratuar ve teknik eleman bulunmasına rağmen, ekmek üretiminde yine ustaların el ve göz kararı ile hamur yoğurduğu ye gerçek manada standart bir ekmek üretilemediği gözlenmektedir.

Hamurların pişirildiği fırın tipine ve özelliğine göre; örneğin borulu taban fırınlarda pişirme yüzeyinin değişik yerlerinde, yine döner tabanlı fırınlar içinde arabalara dizilen tavaların üst, orta veya alt olmasına ve bu bölgelerdeki ısı farkları nedeniyle pişirme kaybı ve ekmek ağırlıklarında farklar ortaya çıkmaktadır.

3.4.2.7. Bir Çuval Undan Üretilebilecek Ekmek Miktarının Hesaplanmasıyla İlgili Uygulama

Belirtilen bütün hususlar dikkate alındığında; 50 kilogramlık bir çuvaldan su kaldırması % 55 (A) ve % 60 (B) olan unlardan elde edilebilecek ekmek miktarları hesaplanmak istenirse;

$$\text{Hamur Miktarı} = \frac{\text{Un Miktarı X Unun Su Kaldırması}}{100}$$

Toplam Fire Miktarı = (Hamur Miktarı X Pişirme Kaybı) + Ekmek Fire Oranı

Formüllerinin kullanılması gerekmektedir.

Un Çeşidi: A,

Su Kaldırması:%55 iken;

$$\text{Hamur Miktarı} = \frac{50\ \text{Kg X } 155}{100} = 77{,}5$$

Ekmek Gramajı (gr)	Fırın Pişirme Kaybı (Kg)	Ekmek Fire Kaybı (%2)	Toplam Fire Miktarı (Kg)	Üretilecek Ekmek Miktarı (Kg)
750-1000	$\frac{77{,}5X12}{100}$ =9,3	2	9,3+2=11,3	77,5-11,3= 66,2
450 - 500	$\frac{77{,}5X14}{100}$ = 10,8	2	10,8+2=12,8	77,5-12,8= 64,7
250 - 300	$\frac{77{,}5X16}{100}$ = 12,4	2	12,4+2=14,4	77,5-14,4= 63,1

Un Çeşidi: B, Su

Kaldırması:%60 iken

Hamur Miktarı = $\frac{50 \text{ Kg X } 160}{100}$ = 80

Ekmek Gramajı (gr)	Fırın Pişirme Kaybı(Kg)	Ekmek Fire Kaybı(%2)	Toplam Fire Miktarı (Kg)	Üretilecek Ekmek Miktarı (Kg)
750-1000	$\frac{80X14}{100}$ =11,2	2	11,2+2=13,2	80-13,2=66,8
450 - 500	$\frac{80X16}{100}$ = 12,8	2	12,8+2=14,8	80-14,8=65,2
250 - 300	$\frac{80X18}{100}$ =14,4	2	14,4+2=16,4	80-16,4=63,6

Ekmek veriminde un tipinin üretilecek ekmek miktarına etkisi yoktur. Ekmek gramajı ve pişme kaybı esastır.Görüldüğü gibi su kaldırma arttığı zaman fırın pişme kaybı oransal olarak (%) artmaktadır.

Ekmek üretiminde; unun yoğurma kazanına boşaltılması, yoğurma, fermantasyon, hamur kesme, şekil verme, son fermantasyon, pişirme işlemleri sırasında olabilen çeşitli hataları, hammaddeden gelen hatalar dikkate alındığında % 2 fire olacağı genelde kabul edilmektedir.

Sonuç olarak 50 kilogramlık bir çuval undan 63,1-63,6 kg. 250-300 gramlık net ekmek elde edilir.

3.5.Ekmekte Maliyet Unsurları ve Maliyetin Belirlenmesi

Halkımızın başta gelen gıdası olan ekmek konusunda ülke çapında uygulanan genel bir politika bulunmadığından, daha önceleri yerel yönetimlere verilen fiyat ve gramaj belirleme yetkisi son yıllarda 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu gereği her ilin Fırıncılar Odası tarafından kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki ekonomik şartların yöresel değişkenliği nedeniyle de ekmek gramaj ve fiyatlarında doğal olarak farklı uygulamalar yaşanmaktadır. Ekmek maliyet hesabında önemli ve değişken olan; fırın tipi (döner/tabanlı/borulu), fırın kapasitesi, fırında çalışan işçi sayısı, sigortalı olup olmaması, fırının kurulu bulunduğu yer ve kirası gibi hususların etkisi nedeniyle standart bir uygulama bulunmamaktadır. Her ilde Fırıncılar Odasının hazırladığı gramaja göre maliyet tablosu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından tasdik edilerek uygulamaya geçilmektedir.

Ekmekte maliyeti oluşturan unsurlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

a) Un fiyatı	%20-30
b) Genel imalat giderleri	%25-40
c) İşçilik ve yasal yan ödemeler	%15-30
d) İmalatçı karı	%10-15
e) Bayi karı	%10-20
f) Katma değer vergisi	%1

Bunlar ayrı ayrı incelediğinde;

a) Un Fiyatı: Ekmek yapımında kullanılan un; TS 4500 Un Standartlarında belirtilen özelliklere uygun olmak koşuluyla "Tip 2" veya "Tip 3" olarak seçilir.

Un niteliklerinin iyi ekmek yapımına uygun olmadığı ve rekabetin fazla olduğu yerlerde daha pahalı olan "Tip 1" un da kullanılabilmektedir.

Türkiye genelinde un fiyatları bölgeler itibariyle fark gösterse de birbirine yakın yerlerde hemen hemen aynıdır. Ancak peşin veya vadeli alınması yanında alınan miktar ve mevsimlere göre önemli farklar oluşabilmektedir. Un fiyatları pek tabii esas itibariyle buğday fiyatlarına bağlıdır.

b) Genel İmalat Giderleri: Bu başlık altında yer alanlar aşağıda belirtilmiş olup maliyetteki oranı % 25-40 arasında değişmektedir.

1- Un nakliyesi ve hamaliyesi

2-Tuz

50 Kg2'lık bir torba un için %1.2 hesabıyla "600 gram" yıkanmış mutfak tuzu kullanılmaktadır.

3-Maya

50 kg'lık bir torba una yaz aylarında 2-4 paket, kış aylarında ve bölgesel farklılıklara göre 5-8 adet (500 gramlık paket olarak), ortalama 4 paket kullanılmaktadır.

4-Ekmek katkı maddesi

Unun kalitesi ve katkı özelliğine göre 50 kg'lık bir torba una "200-800 gram" hesabıyla ortalama "500 gram" katkı maddesi konulur.

5-Fırın yakıtı (motorin, fuel-oîl, doğal gaz v.d)

Fırın tipi ve kullanılan yakıt cinsine göre değişmekle birlikte, 50 kg'lık bir torba un için ortalama 6 litre kullanılır.

6-Ekmek dağıtım aracı yakıtı (benzin, motorin)

7-Su

Üretimde kullanılan un miktarına bağlı olarak %58 oranında su kullanılır. İşyeri ve üretim araçlarının temizliği için ise ortalama değerde bir su miktarı kullanılır.

8-Elektrik

Fırınların kapasitesi, büyüklüğü, üretim miktarı, günlük çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte ortalama aylık "2000 kw" olarak belirlenebilir.

9-Tozluk un

Kesilen hamur adedi (her hamurun ekmek olarak pişirildiğinden hareketle) için ortalama "8 gram" kullanıldığı kabul edilir.

10-Tava yağı (döner tabanlı fırınlarda)

Ekmek pişiriminde kullanılan tavaları yağlamak için tava başına 8 gram yağ/tava sür malzemesi kullanıldığı kabul edilir.

11-Fırın kirası, bina vergisi

Özellikle büyük şehirlerde ve şehir merkezlerinde oldukça yüksek olmakla birlikte ortalama bir bedel söylenmesi mümkün değildir. Bölgesel değişikliklerde göstermektedir.

12-Temizlik malzemesi

Aylık 2 kg el/sıvı sabun, 4 kg arap sabunu, 4 lt klorak, 2 adet süpürge, iki adet paspas, 5 metre toz bezi gibi kabul edilir.

13-Diğer Genel giderler(boya-badana, telefon, poşet, kağıt, basılı evrak, kırtasiye, yazar kasa, meşrubat)

14-Fırındaki makinelerin bakımı, onarım, yedek parça ve işçilik giderleri

15-Ekmek dağıtım aracının bakım, onarım, yedek parça ve işçilik giderleri

16-Fırındaki makine ve ekipmanların amortismanı

17-Muhasebeci ücreti

18-İş elbisesi

c) İşçilik Giderleri: İşçilik giderlerinde en önemli husus; işçi sayısı yanında sigortalı olup olmamasıdır.

Ayrıca toplu sözleşme şartları da etkilidir. İşçi ücretlerinin ekmek maliyetindeki oranı ilden ile değişmekte, genelde % 15-30 arasında kabul edilmektedir. Yan ödemeler yükü; işçi ücretini yaklaşık % 40'ı kadardır.

1- İşçi ücreti

2- Ücretli izin

3- Hafta tatili ve bayram ücreti

4- Sosyal Sigortalar Kurumu işveren hissesi

5- Kıdem tazminatı

6- Sosyal yardım (ekmek olarak verilen)

2 takım iş elbisesi, bir ton kömür, yarım ton odun, günde 4 ekmek ayni olarak verilir.

d) İmalatçı Karı: Fırın işletmelerinin faaliyette bulunduğu bölge ve şehirlere göre % 10-15 arasında hesaplanmaktadır. Ekmeğin gramaj ve fiyatına göre değişebilmektedir.

e)Bayi (bakkal) Karı: Fırın işyerlerinin bulunduğu bölge ve şehirlere göre % 10-20 arasında hesaplanmakta ancak, atıl kapasite-ihtiyaçtan fazla üretim nedeniyle pek çok fırın daha yüksek kar oranı vermektedir. Yine, ekmek fiyatı ve fırınlar arası rekabet durumuna göre kar oranı artabilmektedir.

f)Katma Değer Vergisi: Ekmekte KDV % 1 olarak uygulanmaktadır.

3.6. Ekmek Fiyatlarının Belirlenmesi

Ekmek fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili ülke çapında genel bir politika olmadığından, daha önceleri yerel yönetimlere verilen fiyat ve gramaj belirleme yetkisi son yıllarda 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu (mülga)[16] ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu[17] gereği her ilin Fırıncılar Odası tarafından kullanılmaktadır.

Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.

Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden

---

[16] 5362 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

[17] 21.06.2005 tarihinden itibaren geçerli

teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler.

Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar. Komisyon kararına karşı ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir.[18]

[18] 507 sayılı Kanun, Madde 125, 5362 sayılı Kanun, Madde 62

III.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler'dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıtdışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, ekmek imalatı işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Ekmek imalatı işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, öncelikle işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; işyerinde çalışanların hizmetlerinin fiilen ve kayden tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip çalıştırılan işçi sayıları, üretilen ekmek sayıları, üretimde kullanılan un ve diğer girdi miktarları, tüketilen enerji miktarı, üretim bölümleri, üretim süreçleri, vardiya sayısı, çalışma saatleri, kapasite, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı ve/veya yapılan bildirimler, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle ekmek imalatı işyerinde ikmal edilen işin yürütümü için ilgili idarelerde bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare fırın işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Ekmek imalatı işyerleri asgarî işçilik incelemesinde ilgili idarelerden istenecek belge, rapor ve sözleşmeler bulunmaktadır.

Ekmek imalatı işyeri tarafından düzenlenerek ilgili idarelere verilen/istenilmesi gereken belgeler ekteki yazı şablonu örnekleriyle istenilecektir (EK/3-4-5-6-7-8).

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenebilecek bilgi yada belgelerden çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Ekmek imalatı işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas

kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel

denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

2.4. Kapasite Kullanım Tutanağı Düzenlenmesi

Fırın işyerleri asgari işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde "Kapasite Kullanım Tutanağı" (EK-2) düzenlenecek ve rapor ekine konulacaktır.

Kapasite kullanım tutanağının, güncel bilgiler dikkate alınarak ve denetimin yapıldığı gün itibariyle tespit edilerek düzenlenmesi gereklidir.

Fırın işyerlerinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanaklarında aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.

Fırın işyerinin gerçek veya tüzel kişi olan sahibinin adı-soyadı, unvanı işyeri sicil numarası, işyerinin işlem gördüğü sigorta müdürlüğü, tutanağa yazılmalıdır.

- Fırın işyerinin üretim faaliyetiyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler; ruhsat numarası, gıda sertifika numarası, üretim izin belgesi, marka tescil numarası, TSE belgesi, HACCP belgesi, İSO 9001-2000 belgesi, sorumlu yönetici belgesi, ustalık belgesi vb. tespit edilmelidir.

- Fırın işyerinin bağlı bulunduğu belediye başkanlığı, fırıncılar oda başkanlığı, ticaret ve sanayi oda başkanlığı ve bu kuruluşlara kayıt bilgilerinin tespiti gerekmektedir.

- Fırın işyerinde yapılan üretimin ekmek ve ekmek harici üretimin cinsi, üretilen her bir mamulün günlük üretim

kapasite miktarının (adet), gerçekleşen günlük fiili üretim miktarının (adet) tespiti gereklidir.

■ Fırın işyerinde kullanılan servis aracı sayısı, araç veya araçların mülkiyet durumu, plakaları, her bir servis aracının bir defada maksimum ekmek taşıma kapasitesi (adet) tespit edilmelidir.

■ Fırın işyerinde kullanılan yakıt türü (elektrik, doğalgaz, fuel-oil, odun, kömür vb.), günlük yakıt sarf miktarı (kilovat saat, m3, ton vb.), tespit edilmelidir.

■ Fırın işyerindeki pişirme üniteleri (tünel, borulu, matador döner, kara fırın) ve ünitelerin sayıları ile her bir pişirme ünitesinin üretim günlük üretim kapasitesi ve gerçekleşen günlük üretim miktarlarının tespiti gerekmektedir.

■ Fırın işyerinde çalıştırılan personellerin sayı, nitelik ve işyerindeki görevleriyle (mühendis, ustabaşı, pişirici, hamurkar, yardımcı, katıp, ocakçı, tezgahtar, sayıcı, dizici, bıçakçı, şoför, şoför muavini,) ilgili bilgilerin tespiti gerekmektedir.

■ İşyerinde ücretsiz çalışan kişilerin (şirket ortağı, işveren, işverenin çocuğu, eşi vb.) olup olmadığı, var olması halinde sayısal olarak tutanağa yazılmaları gerekmektedir.

IV.BÖLÜM

MESLEK VEYA KAMU KURULUŞLARINDAN BİLGİ/BELGE İSTENİLMESİ İLE BİLGİ/BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fırın işyerlerinin açılması, faaliyette bulunulması, kapanması, işyerlerinde çalıştırılması gereken personellerle ilgili birtakım hususlar; bazı kanunlar ve bu kanunlar gereğince yayımlanan yönetmelik, genelge ve genel yazılarla düzenlenmiştir. Fırın işyerlerinin faaliyette bulundukları sırada uymak zorunda olduğu sektörel yasal mevzuat önceki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur.

Bu bölümde, faaliyetleri kapsamında fırın işyerlerinin meslek veya kamu kuruluşlarına vermek zorunda oldukları belgeler, bu kuruluşların fırın işyerlerinde yaptıkları denetim sonucu düzenledikleri belgelerin Müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

Fırın işyerlerinde esnaf, ticaret ve sanayi odaları ile tarım il müdürlüğü, ilgili belediye başkanlıkları başta olmak üzere, vergi daireleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlükleri, sağlık il müdürlükleri gibi kuruluşlar tarafından denetim ve kontroller yapılmakta; kapasite, üretim ve sertifikasyon için belirli şartlarda izin verilmektedir.

1. Bilgi ve Belge Temin Edilecek Meslek veya Kamu Kuruluşları

1.1. Tarım İl Müdürlüklerinde Bulunan Belgeler:

✓Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi

✓Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi

✓Türk Gıda Kodeksinde Tanımı Yapılarak Ürün Tebliği Yayımlanmış Ürünler İçin Üretim İznine Esas Beyanname

✓Ürün Kodeksleri (Tebliğleri) Yayımlanmamış Gıdalar İçin Üretim İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

- Dilekçe
- Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi Sureti
- Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi
- Diploma Örneği
- Sözkonusu İşyerinde Sorumlu Yönetici Olarak Çalıştığına Dair Meslek Odasından Alınacak Belge (Meslek Odası Olmayanlardan İstenmez.)
- Marka Tescil Belgesi (Marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü' ne Başvurduğuna Dair Belge ve emtia listesi)
- Üretilecek Ürünün Bileşen Listesi ve Bileşenlerin Miktarı
- Üretim Teknolojisi, Üretim Akış Şeması
- Türk Gıda Kodeksi'ne Uygun Etiket Örneği

✓Ürün Kodeksleri (Tebliğleri) Yayımlanmamış Gıdalar İçin Üretim İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

- Dilekçe
- Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi Sureti
- Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi
- Diploma Örneği
- Sözkonusu İşyerinde Sorumlu Yönetici Olarak Çalıştığına Dair Meslek Odasından Alınacak Belge (Meslek Odası Olmayanlardan İstenmez.)
- Marka Tescil Belgesi (Marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü' ne Başvurduğuna Dair Belge ve emtia listesi)

✓Gıda Üretim İzni Belgesi

✓Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi

✓Kapasite Raporu

1.2. Ticaret ve Sanayi Odaları ve Esnaf ve Sanatkar Odalarında Bulunan Belgeler:

1.2.1. Kapasite Raporları

a) Kapasite İstek Formu

b) Makinelere Ait Mülkiyet Belgeleri

- Makinelere Ait Faturalar
- Gider Makbuzları
- Defter Kayıtları
- Makineler Kiralık İse (Makine Kira Sözleşmesi ve Leasing)

c) Çalışanlara Ait Belgeler

- Son İki Aylık SSK Prim Bildirgeleri
- Taşeron Sözleşmesi

d) İşyerine Ait Mülkiyet Belgeleri

- Tapu
- İşyeri Kira Kontratı

e) Ticaret Sicil Gazetesi

f) Vergi Levhası

g) Gerektiğinde talep edilen diğer belge ve bilgiler:

- Sanayi Sicil Belgesi
- Esnaf Sicil Belgesi
- Marka Tescil Belgesi
- Patent Kullanım Belgesi
- Son Bilanço
- Know-How Sözleşmesi
- Lisans Sözleşmesi
- Deşarj İzni
- Emisyon İzni
- ISO 14000 Belgesi

1.2.2. Ekspertiz Raporları

1.2.3. Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri (Özellikle Fırıncılar Odası Başkanlıkları)

1.3. Sendikal Kuruluşlarda Bulunan Belgeler

Toplu İş Sözleşmeleri (İşveren veya işçi sendikalarında taraflar arasında belirli bir dönem için imzalanmış)

1.4. Sağlık İl Müdürlüklerinde Bulunan Belgeler

✓ İşyerinde çalışanlara Ait Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler

✓ Sağlık Raporları

✓ Muayene İşlemleriyle İlgili Sağlık Kurumu Kayıtları

1.5. İlgili Belediye Başkanlıkları ile Mülki Amirliklerde Bulunan Belgeler

✓ Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri

✓ Belediye Başkanlıkları ile Mülki Amirliklerce Yapılan Denetimler Sonucu Tespit Edilen Hususlarla İlgili Belgeler

2.Meslek veya Kamu Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler ve Bu Belgelerden Tespit Edilecek Hususlar

İlgili idarelere verilen yada buralarda bulunan belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-14) ve ayrıca aşağıda tablo halinde gösterilmektedir.

İstenilecek Belgeler	Tespit Edilecek Hususlar
• Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi • Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi • Türk Gıda Kodeksinde Tanımı Yapılarak Ürün Tebliği Yayımlanmış Ürünler İçin Üretim İznine Esas Beyanname • Ürün Kodeksleri (Tebliğleri) Yayımlanmamış Gıdalar için Üretim İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler • Ürün Kodeksleri (Tebliğleri) Yayımlanmamış Gıdalar İçin Üretim İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler • Gıda Üretim İzni Belgesi • Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi	İşyeri sahibinin adı-soyadı, işyerinin unvanı, faaliyet konusu, işyeri adresleri, çalışma izninin veriliş tarihi, sorumlu yöneticinin adı-soyadı, mesleği, noter sözleşmesi başlayış-bitiş tarihleri, üretimi yapılan ürünler ve diğer bilgiler.
• Kapasite Raporları • Ekspertiz Raporları	İşyerinin oda kayıt bilgileri, adresleri, işyeri kullanım alanı, sermaye ve kıymet durumu, personel durumu, makine ve tesisat durumu, yıllık üretim ve tüketim kapasitesi, kapasite hesabıyla ilgili bilgiler.
• Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri	Ekmek üretiminde kullanılan girdi miktarları, fire oranları, bir birim ekmekte bulunan işçilik miktar ve oranı, ekmek fiyatının oluşumuyla ilgili maliyet unsurları.

• Toplu iş Sözleşmeleri	Çalışanlara işyerindeki görev ve unvanlarına göre yapılacak ücret ve diğer ödemelerle ilgili hususlar (fazla mesai, ücret, kıdem, ihbar, ölüm yardımı vb.), çalışma süreleri, imalat ile ilgili bilgiler, işçilerin ücretleri, tek vardiyada çalıştırılması gereken işçi sayısı gibi bilgiler
• İşyerinde çalışanlara Ait Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler • Sağlık Raporları • Muayene işlemleriyle ilgili Sağlık Kurumu Kayıtları	İşyerinde çalıştırılan kişilerin kimlik bilgileri, işyerindeki görevleri, işyerinde çalışmaya başladığı tarihin tespiti (doğru tarihin tespitinde veri) gibi bilgiler.

2.1. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi

İncelemeyi yapacak Müfettiş, gerek işverenler tarafından meslek veya kamu kuruluşlarına verilen ve gerekse de bu kuruluşlarca işyeriyle ilgili olarak düzenlenerek işverenlere verilen kayıt ve belgeleri, bu meslek veya kamu kuruluşları nezdinde bizzat inceleyebileceği gibi, bu kayıt ve belgelerin birer örneklerini çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

Meslek veya kamu kuruluşlarında bulunan belgeler, rehber ekinde yer alan yazı şablonu örnekleriyle istenilecektir(EK/3-4-5-6-7).

2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Temin Edilen Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

□ İşyeri sahibinin adı-soyadı,işyerinin unvanı, faaliyet konusu, işyeri adresleri, çalışma izninin veriliş tarihi, sorumlu yöneticinin adı-soyadı, mesleği, noter sözleşmesi başlayış-bitiş tarihleri, üretimi yapılan ürünlerin,

 İşyerinin oda kayıt bilgileri, adresleri, işyeri kullanım alanı, sermaye ve kıymet durumu, personel durumu, makine ve tesisat durumu, yıllık üretim ve tüketim kapasitesinin,

 Ekmek üretiminde kullanılan girdi miktarları, fire oranlan, bir birim ekmekte bulunan işçilik miktar ve oranı, ekmek fiyatının oluşumuyla ilgili maliyet unsurlarının,

 Çalışanlara işyerindeki görev ve unvanlarına göre yapılacak ücret ve diğer ödemelerle ilgili hususlar (fazla mesai, ücret, kıdem, ihbar, ölüm yardımı vb.), çalışma süreleri, imalat ile ilgili bilgiler, işçilerin ücretleri, tek vardiyada çalıştırılması gereken işçi sayısı gibi bilgilerin,

 İşyerinde çalıştırılan kişilerin kimlik bilgileri, işyerindeki görevleri, işyerinde çalışmaya başladığı tarihin tespiti (doğru tarihin tespitinde veri) gibi bilgilerin,

tespitine yönelik olarak incelenmesi gerekmektedir.

3.Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi İstenilmesi

İşyeri kayıt ve belgeleri incelendikten sonra, incelemeyi yapan Müfettiş tarafından asgarî işçiliğin tespitinde meslek veya kamu kuruluşlarının görüşlerinin alınması gereğinin duyulması halinde yazışma yapılmak suretiyle bilgi alınması gerekmektedir.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik meslek veya kamu kuruluşlarına yazılacak bilgi isteme yazılarında; yapılan incelemenin yasal dayanağı, işyerinin kurulu bulunduğu adres, inceleme dönemi, yapılan incelemeler (durum tespiti ve kayıt incelemesi) sonucu işyerinin üretim kapasitesi, üretim araçları, teknolojisi, büyüklüğü, girdi miktarları, fiili üretim miktarları, işyerinin çalışma sistemi, işyerinde çalışanlara ödenen en az-en çok ücretler, denetim sırasında işyerinde işçi sayısı, inceleme döneminde üretim faaliyetine ara verilip verilmediği, faaliyetin

döneminde üretim faaliyetine ara verilip verilmediği, faaliyetin herhangi bir nedenle durup durmadığı, işyerinin terki, tasfiyesi ve devri gibi bir durumun olup olmadığı, işyerinde grev, lokavt uygulanıp uygulanmadığı, işçilerin ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı ve sıhhi izin kullanıp kullanmadığı gibi hususların bulunması gereklidir.

Bilgi isteme yazılarında yukarıdaki hususlara yer verildikten sonra; inceleme döneminde, aylar itibariyle gerçekleşen fiili üretim için gerekli olan en az işçi sayısı, çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) ve günlük brüt ücret tutarlarının en az ne miktarda olması gerektiği ile ihtiyaç duyulan diğer hususların yazılı olarak bildirilmesi istenilmelidir(EK-8).

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik görüşü alınacak meslek veya kamu kuruluşu, işyerinin kurulu bulunduğu yerde olabileceği gibi, işyerinin kurulu bulunduğu yer ile benzer ekonomik ve sosyal özellikler taşıyan yerler veya ilgili meslek kuruluşlarının merkezleri de olabilir.

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Fırın İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Fırın işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
İmalat Defteri	VUK. 203.Madde

1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler

Fırın işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Md./SSİY 112.Md./İK.37.Md.
İşçi Özlük Dosyaları	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde
Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi	Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik Madde 24-25-26-27
Gıda Üretim İzni Belgesi	Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik Madde 28
Kapasite Raporları	TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4 ve 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9
Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler ve Sağlık Raporları	Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126

2. Fırın İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Ekmek imalatı işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-9) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-10) istenecektir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Ekmek imalatı işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu işyerinde üretimi yapılan ekmek ve diğer unlu mamullere dair tespit edilen üretim/fiyat bilgileri için düzenlenmesi gereken tablo örnek şablonları (EK-11) rehber ekinde yer almakta olup düzenlenecek tablolar kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Ekmek imalatı işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir.

Defterler incelenirken ;

• Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

• Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

• Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

• İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

• Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

• Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5'inci maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

• İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç

tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden fırın işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

- Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler olduğu,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, ekmek imalatı işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Fırın İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Ekmek imalatı işyerinin Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11'inci madde hükümleri doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

2. Fırın İşyerlerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir.

Anılan Kanunun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Ekmek imalatı işyerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir.

2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi

Sorumlu yönetici, ustabaşı, usta, pişirici, hamurkar, yardımcı personel, katip, şoför, muavin, ocakçı, tezgahtar, sayıcı, dizici, bıçakçı ve temizlikçi unvanıyla da çalışsalar fırın işyeri işvereni/işveren şirket ortakları 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Bu görevi yapanlar fırın işyeri işvereni/işveren şirket ortağı değil iseler bağımlılık esasına dayalı çalışmalarından dolayı 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Çalıştırılan kişilerin sigortalılık durumlarının değerlendirilmesi anlamında üzerinde durulması gereken en önemli husus, sorumlu yöneticilerin sigortalılığıdır. Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde, üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici

istihdamı zorunlu olup; sorumlu yöneticilerin ve istihdam edilecekleri işyerlerinin nitelikleri önceki bölümlerde açıklanmış idi. Bîr kişi azami olarak 5 işyerinde sorumlu yönetici olabilmektedir. Sorumlu yönetici olan kişinin gerekli şartlara haiz olması halinde, görev yaptığı tüm işyerlerinden sigortalı tescilinin sağlanması zorunludur.

2.2. Çalışanların İşe Giriş-Çıkış Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Fırın işyerlerinde çalıştırılan ve 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi (a) bendi kapsamında sigortalılık niteliğini haiz olduğu anlaşılan kişilerin işe giriş tarihlerinin tespitinde; gider belgeleri ile diğer işyeri kayıt ve belgelerinde yazılı olan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Sorumlu yönetici olarak çalışacak kişilerin noterden onaylı yazılı sözleşme karşılığı çalışmaları zorunluluk olduğundan ve Borçlar Kanununun 4' üncü maddesinin birinci fıkrasında da ifade edildiği üzere, hazırlar arasındaki bu nitelikte bir sözleşmenin kurulması anı, sözleşmenin imzalandığı tarihtir. Bu nedenle de, sözleşmenin imzalandığı tarihte ve kapsadığı dönem içinde geçerliliği sözkonusudur.

Bir başka deyişle, noterden onaylı yazılı sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı an; sözleşmenin kurulma zamanıdır. Dolayısıyla da, sigortalılığın başlangıç tarihi olarak, sözleşmede yazılı başlama tarihinin esas alınması gerekmektedir.

3.Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

3.1.Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması

mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır.

Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Fırın işyerlerinde değişik unvan ve görevlerde çalıştırılan sigortalıların görevlerinde çalıştırılan personellerden part-time, kısmi çalışma esasları dışında çalıştırılanların ayda "30 gün" üzerinden Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Kısmi, part-time vb. şekilde çalıştırıldığı belirtilen işçilerin çalışma gün sayıları tespit edilirken; çalıştıkları işyerlerinin açılış-kapanış saatleri, çalışma süreleri, yaptıkları işin niteliği vb. unsurlar dikkate alınmalıdır.

3.2. Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesinde yasa koyucu sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağını açıkça ortaya koymuştur. Sosyal sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan değerdir. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içersinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, sigortalıların prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, sigortalının prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, sigortalının yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, sigortalının hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar toplamının yine o ayda ücret aldığı veya hesaplanan çalışma gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Fırın işyerlerinde çalışan sigortalılara yapılan ücret ödemeleri aylık olduğu gibi, yaygın olarak haftalık veya günlük olarak da yapılabilmektedir. Fiiliyatta, fırın işyerlerinde vasıfsız işçi olarak çalışanlar haricindekilerin ücretlerinin asgarî ücretin çok üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle fırın işyerlerinde ustabaşı, usta, mühendis, pişirici vb. unvanlarda çalıştırılan kişilerin ücretlerinin ve dolayısıyla adlarına Kurumumuza bildirilmesi gereken SPEK tutarlarının tespitinde kaydi tespitlere öncelik verilmelidir. Bunun yanında gerekli görülmesi halinde çalışanların günlük ve aylık olarak alması gereken ücretlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarından alınacak bilgiler doğrultusunda tespiti yapılmalıdır.

Fırın işyerlerinde gerek vasıflı ve gerekse de vasıfsız personel olarak çalışan kişiler için Kurumumuza bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarlarının tespitinde; yapılacak

incelemeler sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin göz önünde bulundurulması ve İş Kanununa göre belirlenen ve "16" yaşından büyük işçiler için geçerli olan aylık/günlük asgarî ücret miktarı aylık/günlük miktarları dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Prime esas günlük kazancın hesaplanması;

$$\text{Prime Esas Günlük Kazanç} = \frac{\text{Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)}}{\text{Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)}}$$

şeklinde formüle edilebilir.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin o içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanması;

Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı X Aylık Çalışma Gün Sayısı = Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı

şeklinde formüle edilebilir.

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık

kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

Bu bağlamda, özellikle teknik yeterliliğe sahip bir kişi birden fazla ekmek imalatı işyerinde sorumlu yönetici olarak çalışabilmektedir. Sorumlu yönetici olarak çalışan kişiye her işyerinden ayrı ayrı ücret ödenmektedir. Kuruma bildirilmesi gereken SPEK tutarları hesaplanırken; ayrı ayrı her işyerinden ödenen ücretler toplanmalı ve SPEK üst sınırını aşmayan kısım prime tabi tutulmalıdır.

4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi) tespit edilmesidir.

Fırın işyerleri asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla Kamu Kurumlarıyla Meslek Odalarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86'ıncı maddesi gereği (4/a) sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, fırın işyeri ile çalışacak personel arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden adı geçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır.

Ancak, uygulamada kimi zaman ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirmek adına gerçekte fırın işyerinde çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması hali de görülebilmektedir.

Fırın işyeri yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde, kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter ve belgelerle de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında fırın işyerinde gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte fırın işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi

halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması

Ekmek imalatı konusunda faaliyet gösteren fırın işyerleri imalat sektörünün gıda alt sektöründe yer almaktadır. İmalat sektöründe faaliyette bulunan işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde takip edilmesi gereken yöntem hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinden farklılık arz etmektedir.

Fırın işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde; işyerinin kullanılabilir kapasitesi, fiili kapasitesi, işyerinin üretim yapısı, fiili üretim miktarı, kullanılan girdi miktarı, üretimde kullanılan yakıt veya enerji miktarı, meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü, emsal işletmelerin üretim ve personel durumları, işyerinde yapılan işlerin analizi gibi unsur ve yöntemler dikkate alınmalıdır.

Genel anlamda; yerel denetim ve işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen hususlar ile inceleme sonucu elde edilen diğer bilgilerin dikkate alınarak, işyerlerinde çalıştırılan/çalıştırılması gereken kişi sayılarına göre Kurumumuza inceleme dönemi aylarında bildirilmesi gereken kişi sayısı ve çalışma gün sayılarının tespiti gerekmektedir.

Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve/veya çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu işin yürütümü için gerekli SPEK tutarları tespit edilmeli, tespit edilen SPEK tutarlarından Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen tespit edilen bildirimler düşüldükten sonra eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmelidir.

4.2.1.İşyeri Kayıt ve Belgelerinden Tespit Edilen Bilgiler

Asgarî işçilik incelemesine alınan işyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu saptanan hususlar esas alınarak bildirimi gerekli en az işçilik miktarının tespitinin yapılması mümkündür.

Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik yapılacak inceleme kapsamında işyeri kayıt ve belgeleri incelenirken; özellikle üretim için kullanılan girdi ile üretim sonucu ortaya çıkan mamul miktarlarının eksiksiz olarak tespit edilmesi gereklidir. Bu bağlamda, fırın işyerlerinde gramajlarına göre üretilen ekmek miktarlarının (adet) ve ana girdi olarak üretimde kullanılan un miktarlarının (kg veya çuval/kg) tam olarak tespit edilmesi gerekmektedir. İşyerinin girdi (un) ve/veya çıktı (ekmek) miktarlarının tam olarak tespit edildiği hususu göz önünde bulundurularak asgarî işçiliğin tespitine yönelik hesaplamalar yapılmalıdır.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik hesaplama işlemi; işyerinde üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kullanılan girdilerin her birinin (un, enerji vb.) birim üretim miktarının içerdiği işçilik tutarı göz önüne alınarak aylık fiili üretim durumuna göre yapılmalıdır.

Yine üretimde kullanılan diğer önemli girdilerinden birisi olan enerji (elektrik, kömür, doğalgaz, odun vb.) türleri ve miktarlarıyla ilgili tespitler ay bazında yapılmalıdır. Aylar itibariyle kullanılan enerji girdi miktarlarıyla üretim değerleri arasında miktar ve oran bakımından karşılaştırmalar yapılarak, sonucuna göre Kuruma bildirilmesi gerekli asgarî işçiliğin tespiti yapılabilir.

İşyeri kayıtlarının incelenmesi sırasında, işyerinde çalıştırılan personellerin nitelik ve niceliklerinin tespitine yönelik olarak özellikle özlük dosyaları, ücret ödeme belgeleri,

işe giriş bildirgeleri gibi belgelerden ücret, giriş tarihi, görevleri vb. bilgiler tespit edilmelidir. Yapılacak tespitler ışığında işyerinde çalıştırılan işçilerin nitelik (usta, ustabaşı, pişirici, işçi vb.) ve nicelikleriyle ilgili hususlar, asgarî işçiliğin tespitinde fiili üretim için gerekli çalışan sayısı ve ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde esas alınabilir.

4.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik inceleme yöntemlerinden birisi de meslek veya kamu kuruluşlarından alınan bilgilerdir. Bir başka deyişle, asgarî yeterli ve kullanılabilir bilgileri taşıması şartıyla meslek veya kamu kuruluşlarının[19] görüşü, incelemeyi yapan Müfettiş tarafından asgarî işçiliğin tespitinde dikkate alınmalıdır.

Müfettişler, işverene ait işyerinin kayıt ve belgelerini inceledikten sonra elde ettikleri bilgilere istinaden meslek ve/veya kamu kuruluşlarından bilgi isteyecekleri gibi, yaptıkları incelemeler sonucu elde ettikleri bilgileri işyeri kapasite raporu ile karşılaştırdıktan sonra da bilgi isteyebilirler.

Asgarî işçilik miktarının tespitinde, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün "dikkate alınacağı" öngörüldüğünden, bunun denetim elemanı açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ancak, meslek veya kamu kuruluşlarının belli bir uzmanlık gerektiren üretim faaliyetlerine ilişkin konularda Müfettişten daha fazla deneyim, teknik ve mesleki bilgi sahibi olmaları doğaldır. Bu nedenle, Müfettişlerin meslek veya kamu kuruluşundan aldığı bilgiyi

---

[19] Bilgi alınabilecek meslek kuruluşları; esnaf ve sanatkar odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, sendikalar, meslek dernekleri, kamu kuruluşları; Bakanlıklar, genel müdürlükler, bölge ve il müdürlükler, belediye başkanlıkları, üniversiteler vb.' dir.

incelemede dikkate almaması durumunda bunun nedenlerini de düzenleyeceği raporda değerlendirmesi ve gerekçelerini de ortaya koyması gereklidir.

4.2.2.1. Meslek Kuruluşlarından Alınan Bilgilerin Değerlendirilmesi

Meslek veya kamu kuruluşlarının günlük çalıştırılacak en az işçi sayısının veya günlük en az prime esas kazancın (işçilik tutarının) bildirilmesi durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir.

a. Günlük Çalıştırılacak En Az İşçi Sayısının Bildirilmesi

Meslek veya kamu kuruluşlarının bilgi isteme yazılarına istinaden inceleme dönemi aylarında çalıştırılması gereken en az gün işçi sayısı bildirilmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan en az gün işçilik tutarı; 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen prime esas asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla İş Kanununa göre saptanan günlük asgarî ücretin gün işçi sayısı çarpımı sonucu bulunur.

b. Günlük En Az Prime Esas Kazancın (İşçilik Tutarının) Bildirilmesi

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarının, bir gün karşılığının bildirilmesi halinde, bu işçiliğin kaç işçinin çalışması karşılığı olduğu yolunda herhangi bir araştırmaya gidilmesine gerek bulunmamaktadır.

Günlük asgarî işçilik miktarının "30" ile çarpılması suretiyle hesaplanacak tutar, Kuruma inceleme dönemi ayında aylık olarak bildirilmesi gereken en az prime esas kazancı teşkil edecektir.

4.2.2.2. Kapasite Raporlarıyla İlgili Değerlendirme

Müfettişler, yazışma yapmak suretiyle meslek veya kamu kuruluşlarından aldıkları bilgileri incelemelerinde esas kriter olarak kullanarak, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarını tespit edebilecekleri gibi; ilgili meslek veya kamu kuruluşları tarafından düzenlenmiş Kapasite Raporlarında yazılı bilgileri esas alarak da işin yürütümü için gerekli asgarî işçilik miktarını tespit edebilirler.

Kapasite raporlarının ileriye dönük olarak ve en az bir en çok üç yıllık süreler için düzenlenmesi nedeniyle, işyerinin fiili durumunu her zaman yansıtmayabilir. Bu nedenle de, kapasite raporlarında belirtilen girdi kulanım miktar ve oranlarının, üretim miktar ve oranlarının, yıllık fiili gerçekleşme durumlarının gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de ilgili meslek veya kamu kurumlarından alınacak bilgilerle doğrulanması gereklidir. Bir başka ifadeyle, Müfettiş öncelikle inceleme konusu işyerinin; kurumsal, kullanılabilir, atıl ve kullanılan kapasitelerini açıkça ve ayrı ayrı ortaya koymak durumundadır.

Gerek işverenden ve gerekse de ilgili kamu ve/veya meslek kuruluşlarından temin edilecek kapasite raporunda yazılı bulunan bilgiler ile işyeri kayıt ve belgelerinden tespit edilen işletmenin bilgilerin ışığında kurumsal, kullanılabilir, atıl ve kullanılan kapasitelerinin karşılaştırılarak; işletmenin kapasite kullanım oranına göre aylık çalıştırılacak işçi sayısı ve varsa işçilik gideri bilgilerinden gerekçesi de açıklanarak uygun olduğu sonucuna varılanın esas alınması suretiyle asgarî işçilik miktarının tespiti yapılabilir.

İşin yürütümü için gereken asgarî işçilik miktarının tespit edilmeye çalışıldığı dönemde geçerliliğe sahip kapasite raporu bulunan işletmelerde ilk önce gözönünde bulundurulan işyerinin tam kapasite çalışıp çalışmadığıdır. İşletmenin tam

kapasite çalıştığının anlaşılması halinde; kapasite raporunda belirtilen nitelik ve sayıda personelin işyerinde istihdam edilip edilmediği ve bunların Kuruma sigortalı tescillerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti yapılır. Yapılacak tespite göre çalışanların işyerindeki unvan ve görevlerine göre hayatın olağan şartları ve piyasa koşullarına uygun ücret alıp almadığına yönelik meslek ve kamu kuruluşlarından da yararlanılarak tespitler yapılır. Bütün bu tespitlerin ışığında kapasite raporunda belirtilen üretim miktarını sağlayacak sayıda personel istihdam etmediği veya işyerinde istihdam ettiği personellere görev ve unvanlarına uygun ücret ödemediği veya ödediği halde Kuruma bildirmediği anlaşılan işyeri hakkında işin yürütümü için gerekli en az işçiliğin tespiti yapılabilir.

Tam kapasite çalışmadığı (kapasite raporunda belirtilen girdi ve üretim miktarlarının altında) anlaşılan işyerleri hakkında da; üretimde kullanılan girdilerin miktarları (enerji, yakıt, hammadde v.b.) ile fiilen üretilen mamul miktarları arasında gerekli oransal hesaplamalar yapılmalıdır. Oransal hesaplamalar sonucu bulunan değerler; üretim faaliyetinde istihdam edilen personel sayılarıyla da karşılaştırılarak, Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespiti yapılmalıdır.

İşyeri kayıt ve belgelerinden tespit edilen fiil üretim kapasitesi ile. ilgili meslek ve/veya kamu kuruluşlarından alınacak kapasite raporunda yazılı bilgilerin karşılaştırılması suretiyle, raporda belirtilen hususlar esas alınarak işin yürütümü için gerekli işçilik miktarının tespitinde; istihdam edilmesi (çalıştırılması) gereken işçi sayısı, istihdam edilen işçilere görev ve unvanlarına göre ödenmesi gereken ücret miktarları, kapasite raporlarındaki giderlerden işçilik giderine ait olan giderin günlük tutarı esas alınır.

4.2.3. Emsal İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

Bilindiği üzere, aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı tür mal veya hizmet üretimi yapan işletmeler arasında üretim teknolojisi, girdi kullanım miktarı, üretim miktarı, çalışma şartları, personel sayısı, gibi konularda benzerlik ve denkliklerin bulunması mümkün olabilmektedir. Bu benzerliklerden yola çıkılarak Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespiti de mümkündür.

İnceleme konusu işyerindeki üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için yürütülen tüm çalışmalar anlamında nitelik olarak emsal özellikler taşıyan ve bu bağlamda, üretim kapasitesi ile fiili mal veya hizmet üretim miktarları bakımından aralarında orantılılık (denklik, eşitlik) bulunan işyerlerinden Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarlarının ve/veya işçi sayıları esas alınmak suretiyle, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarı tespit edilebilir.

Nitelik ve nicelik olarak emsal özellikleri taşıyan, daha açık bir ifadeyle; aynı çevrede bulunan, aynı cins mal veya hizmet üretimi yapan, makine ve araç-gereç sayıları bakımından denklik veya orantılılık bulunan, kullanılabilir kapasitesi ile kullanılan kapasitesi (fiili üretim miktarları) birbirine yakın veya orantılı olan işyerleri "emsal işletme" olarak tanımlanır.

İnceleme konusunu teşkil eden işyerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitine yönelik, emsal işletmelerle ilgili bilgilerin kullanılabilmesi öncelikle emsal işletmelerin doğru olarak belirlenmesine bağlıdır. Emsal işletmelerin tespit edilmesi ciddi ve kapsamlı bir ön çalışma gerektirmektedir. Emsal işletmelerin, öncelikle prim belgelerini Kuruma sürekli ve düzenli veren, sigortalı sayılarında çokça azalıp çoğalma olmayan, işyerinde çalıştırılan sigortalılar için zorunlu haller (istirahatlı kalma, işe giriş-çıkış vb.) dışında aylık tam gün çalışma bildirilen, yerel denetimlerde bildirimi

yapılmamış sigortalısına rastlanılmayan işyerleri arasından seçilmesine dikkat edilecektir.

4.2.3.1. Emsal İşletmelerin Özellikleri

Emsal işletme tanımından yola çıkarak, benzer işletme olarak seçilecek işletmelerde aşağıda belirtilen hususların bir arada bulunması gerektiği söylenebilir.

a. İnceleme Konusu İşyeriyle Benzer İşletmelerin Aynı Çevrede Bulunması

Aynı cins mal veya hizmet üretimi yapmakla birlikte işletmelerin kurulu bulundukları yerler ekonomik, sosyal, kalkınmışlık durumlarına göre farklılıklar arz edebilir. Emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin, inceleme konusu işyeriyle aynı çevrede bulunması incelemenin sonuçlarının sağlıklı ve tutarlı olması bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle de, emsal işletmelerle inceleme konusu işyerinin aynı çevreden olmasına özen gösterilmeli; Olanaklı olması halinde öncelikle aynı ilçede, yoksa aynı ilde benzer nitelikleri taşıyan işletmelerin var olup olmadığı araştırılmalıdır. Farklı illerde kurulu bulunan işyeri veya işyerlerinin emsal işletme olarak seçilmesi halinde, düzenlenecek raporda bu seçimde etkili olan nedenler mutlaka açıklanmalıdır.

b. İşyerlerinde Üretilen Mal veya Hizmetlerin Aynı Cins Olması

Emsal işletme olarak seçilen işyerlerinde üretilen mal veya hizmetlerin aynı cins olması gerekmektedir. İnceleme konusu işyerinde üretilen mal veya hizmet çeşitlerinden kısmen dahi farklı mal veya hizmet üreten işletmelerin benzer işletme olarak kabulü mümkün değildir.

Örneğin, inceleme konusu işyerinin sadece ekmek üretmesi halinde, hem ekmek hem de simit ve poğaça üreten bir

işyerinin benzer işletme olarak seçilmesi incelemenin sonuçlarının doğrululuğunu tartışılabilir hale getirebilir. Bu nedenle de, emsal işletme olarak seçilmemesi gerekir.

c.İşyerleri Arasında Teknoloji ve Üretim Araç Sayılarının Denkliği

İşletmelerin kurumsal, kullanılabilir ve kullanılan kapasiteleri mal veya hizmet üretiminde kullanılan makine, araç ve gereçlerle doğru orantılıdır. Emsal işletme olarak seçilecek işyerleri makine, araç ve gereçler bakımından denk veya orantılı olmalıdır. İşyerlerinin sahip olduğu makine, araç ve gereçler arasındaki orantısızlıklar çalıştırılacak işçi sayısını da etkileyecektir.

İşletmelerin üretim araçlarının teknolojisi ile üretim yapısındaki farklılıklar, üretim sürecinde farklı sayıda kişi çalıştırılmasını ve bu kişilere de değişik ücret ödenmesi sonucunu doğurabilir. Açıklanan nedenlerle, emsal işletme olarak seçilecek işyerlerinin inceleme konusu işyeriyle üretim teknolojisi ve üretim araçları bakımından denkliğe sahip olmasına dikkat edilecektir.

d. Mal veya Hizmet Üretim Kapasiteleri ile Gerçekleşen Üretim Miktarları Arasındaki Denklik

İşletmelerin kullanılabilir kapasiteleri ile fiilen kullanılan kapasiteleri; işyerinde yapılan işin niteliği, işletmede kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü (kullanım alanı, makine, araç ve gereçler) ile doğrudan ilgilidir. İnceleme konusu işyeri ile emsal işletme olarak seçilecek işyerlerinin meslek kuruluşlarından onaylı kapasite raporlarında üretim kapasitesiyle ilgili hususlar karşılaştırılmalı, işyerlerinde yapılacak durum tespitlerinde kapasite raporlarında yazılı hususların doğruluğu teyit edilmelidir.

Bilindiği üzere, işletmeler çeşitli nedenlerden dolayı kullanılabilir kapasitelerinin tamamını, üretime kanalize edemeyebilmektedirler. Bir başka deyişle, işletmeler çoğu zaman atıl kapasite ile çalışmaktadırlar. Bundan dolayı da, emsal işletme seçimi yapılırken işyerlerinin kullanılabilir kapasitelerinin yanında kullanılan kapasitelerinin (gerçekleşen üretim) mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. İşyerlerinin üretim kapasitesi anlamında denkliği, her zaman ve her işyeri için gerekli olan işçi sayısının, çalışma süresinin veya en az işçilik miktarının da denk olacağı anlamına gelmez. İşyerlerinin kurulu bulundukları yerler, sipariş alma, servis, ithalat-ihracat gibi durumlar kapasitesi ve gerçekleşen üretim denk olan işletmelerde farklı sayı, süre ve ücretle işçi çalıştırılmasını gerektirebilir.

Özetlenecek olunursa; mal veya hizmet üretim kapasiteleri ve gerçekleşen üretim miktarları birbirine denk olmayan veya oranlanamayan işyerleri, yapılacak incelemelerde doğru sonuçların alınmasını sağlamayacağından emsal işletme olarak seçilmemelidir. İnceleme konusu işyeriyle emsal işletme olarak seçilecek işyerlerinin kullanılan kapasitelerinin yanında mutlaka gerçekleşen üretimleri de dikkate alınmalıdır.

4.2.3.2. Emsal İşletmelerle İlgili İncelemeler ve Edinilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

Emsal işletme seçimi yapılırken, Kuruma tescilli işyeri dosyaları ayrıntılı olarak incelendikten sonra seçilen işyerleriyle inceleme konusu işyerinin kapasite raporları temin edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen hususlar ile kapasite raporundaki bilgiler karşılaştırılmalı, inceleme konusu işyeri ve emsal işletme olarak seçilen işyerlerinde ayrı ayrı durum tespitleri yapılmalıdır. İşyeri dosyalarındaki bilgileri ile işyerlerinin fiili çalışma durumları ve üretim kapasiteleri

hakkında sahip olunan bilgiler tek başına asgarî işçilik incelemesi için yeterli değildir. Bunların yanında, emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin fiili mal veya hizmet üretim durumlarının da saptanması gerekmektedir. Bu nedenle de, asgarî işçilik miktarının tespitinde esas alınan üretimde kullanılan girdi miktarları ile çıktı miktarlarının tespitine yönelik olarak emsal işletme olarak seçilen işyerinin kayıt ve belgelerinin de incelenmesi gerekmektedir.

Emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin kayıt ve belgelerinin inceleme dönemi, denetim konusu işyerinin dönemiyle paralel olmalıdır. Hem inceleme konusu işyerinden hem de emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden Kuruma yapılan bildirimler birbiriyle karşılaştırılmalıdır. Bunun yanı sıra Kuruma yapılan bildirimler işyerlerinin gerçekleşen üretim miktarları ve girdi kullanım miktarlarıyla da ayrıca karşılaştırılmalıdır.

Buna göre, inceleme konusu işyerinden aynı dönemde yapılan bildirimler de göz önünde bulundurularak emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden inceleme dönemi aylarında Kuruma yapılan bildirimlerden;

a) Prime esas en az kazançlar toplamı,

b) İnceleme dönemi aylarındaki en az işçi sayısı ve 5510 sayılı Kanuna (veya 506 sayılı Kanuna) göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu gereği “16” yaşından büyük işçiler için saptanan asgarî günlük kazancın “30” günlük tutarı,

Kıstaslarından uygun olanı gerekçesi de belirtilmek suretiyle Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde dikkate alınacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespiti sırasında, eksik bildirim olduğu tespit edilen inceleme

ayları için yukarıda belirtilen kıstaslardan uygun olanı kullanılabilir. Hesaplama işlemi sırasında, mevsimlik işlerde, zorunlu nedenlerle çalışmanın daraldığı aylar için yapılacak tespitler çalışmanın genişlediği, çalışmanın genişlediği aylar için yapılacak tespitler çalışmanın daraldığı aylar için uygulanmayacaktır. Bir başka deyişle, inceleme konusu işyeriyle emsal işletmelerdeki çalışmanın mevsimsel dalgalanma durumları dikkate alınacaktır.

4.2.4. Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama

İşyeri yerel denetim ve kapasite kullanım tutanakları (nitelik-nicelik tespit tutanakları), işyerinin fiili durumunu yansıttığından, işin yürütümü için gerekli olan en az işçi sayısının, sigortalılara ödenen ücretlerin ve çalışma süresinin (prim ödeme gün sayısının) saptanmasında kabul edilmesi gereken belgelerdir.

Bahse konu tutanakların yapılan asgari işçilik incelemesinde esas alınabilmesi, öncelikle tutanakların rehberde belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Bunun yanında, tutanağın düzenlendiği günün kapasite değerlerinin (kullanılabilir kapasite, fiilen gerçekleşen kapasite, atıl kapasite vb.) inceleme yapılan dönem aylarındaki değerlerle orantılı veya denk olması, yine üretimde ana girdi olarak kullanılan değerlerin (un gibi) dışındaki girdilerle (enerji, yakıt, su vb.) orantılı veya denk olmasına bağlıdır.

Bu hususları bir arada içermeyen tutanaklar, doğru bilgi edinilmesini sağlamayabileceğinden, asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmaları uygun değildir.

Ancak, işyerinin asgari işçilik incelemesi kapsamında düzenlenen durum tespiti ve kapasite kullanım tutanaklarının

inceleme dönemindeki kapasite, teknoloji, fiili üretim, gibi hususlarla ilgili bilgileri içermesi durumunda bu tutanakların işin yürütümü için gerekli işçilik miktarının tespitinde kullanılması mümkündür.

Yine, mevsimlik işlerde, çalışmanın daraldığı sürede düzenlenmiş tutanaklar, çalışmanın genişletildiği dönem için kullanılamayacağı gibi, çalışmanın yoğun olduğu (genişletildiği) sürede tanzim edilmiş tutanaklarda çalışmanın daraltıldığı süreye yapılacak işlemlerde uygulanmaması gerekmektedir.

İşyerinde yapılan tespitler sonucu birden fazla tutanak düzenlenmiş ise; kapasite, fiili üretim ve teknoloji uygunluğu bulunan ve incelenen ay'a en yakın düzenleme gününü taşıyan tutanak dikkate alınacaktır. İncelenen aya göre sonraki bir tarihi taşıyan tutanağın uygulanması gerektiğinde, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla asgarî ücret dikkate alınacaktır.

İncelenen ay'da birden çok düzenlenmiş tutanak varsa, işçi sayısının fazla olduğu tutanak uygulanacaktır.

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarı, tutanaklardan saptanan

a) İşyerinde çalıştırılan gün işçi sayısı ile,

b) Ödenen en düşük günlük kazancın,

çarpılması sonucu bulunacak tutar, bir gün için gerekli olan en az işçilik miktarı olarak kabul edilecektir. Şu kadarki; en düşük günlük kazancın 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla İş Yasasına göre saptanan asgarî ücretten az olması durumunda, asgarî ücret esas alınacaktır.

4.2.5. İş Analizi Yöntemi

İş analizi, işletmelerde herhangi bir mevkiinin içerdiği görevler hakkında araştırmaya dayanan güvenilir bilgiler toplama işlemidir. Bu bilgiler, yapılacak görevlerin niteliğini, bunlar için harcanacak zamanın ne olduğunu, kullanılacak araç ve malzemelerin cins ve özelliklerini, görevi yapabilmesi için iş görenin sahip olması gereken bilgi, yetenek ve deneyimleri, görevin gerektirdiği yetki ve sorumlulukların neler olduğunu, işin ne gibi ortamda yapıldığını, bu ortamın taşıdığı tehlikelerin neler olabileceğini kapsamaktadır.

İş analizinin tanımlanmasında kullanılan "iş", "görev" ve "iş pozisyonu" kavramlarının açıklanmasında yarar bulunmaktadır. Özellikle "iş" kavramından ne anlaşılması gerektiğinin ortaya konması, iş analizinin kavranması açısından önemlidir. İşletmelerde, belirli bir amaca ulaşılması için insan çabasını gerektiren "görevler" bulunmaktadır. Bir işçinin istihdam edilmesini gerektirecek derecede görevlerin birikmesi durumda ise bir "iş pozisyonu" doğmuş demektir. Ancak, iki veya daha fazla pozisyon aynı ya da benzer görevlerin yerine getirilmesini içeren niteliklere sahip olabilir. İşte bu noktada aynı ya da benzer görevleri içeren pozisyonlar için bir üst kavram olarak "iş" deyimi karşımıza çıkmaktadır.

İş analizi bir işin en önemli yönlerini ortaya çıkararak o işi tanımlama ve çözümleme sürecidir. İş analizlerinden ortaya çıkan iki sonuç, görev tanımlarının ortaya çıkarılması ve o görevin yürütülmesi için gereken bilgi, beceri ve tecrübenin (görev nitelikleri) belirlenmesidir.

İş analizinin yapılmasında; kamera gibi teknik donanımla işin sürekli izlenmesi, iş analizi konusunda uzmanlaşmış bir ekibin işi gözleyerek ve işi yapanla görüşerek bilgi toplaması ve işi yapanlara anket doldurtularak bilgi toplanması olmak üzere başlıca üç yöntem vardır. Bu yöntemler birleştirilerek karma bir

yöntem de geliştirilebilir. İşin sürekli izlenmesi ve işi yapanla görüşülmesi, daha sağlıklı bilgi toplama yöntemidir.

Bilindiği üzere, Müfettişler tarafından düzenlenecek tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. Müfettişler tarafından düzenlenen tutanakların aksi ancak eşdeğer belgelerle kanıtlanabilir.

Asgari işçilik incelemesi kapsamında; işyerlerinin kayıt ve belgelerinin incelenmesinin yanı sıra, işyerleri mahallen kontrol edilerek yerel denetim tutanakları düzenlenmekte, yine denetim kapsamında başta işveren/işveren vekili olmak üzere işyeri çalışanlarının ifadelerine de başvurulmaktadır.

Fırın işyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik incelemelerde "İş Analizi Yöntemi"nin kullanılması mümkündür. İş analizi yönteminin Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde kullanılması sırasında işyerinin mahallen kontrolünün ve ilgililerin ifadelerinin alınması büyük önem taşımaktadır.

4.2.5.1.İşyerinde Mahallen Kontrol Yapılması

Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde iş analizi yönteminin uygulanmasına yönelik yapılacak incelemeler kapsamında işyerinin mahallen kontrolünün (yerel denetim dışında da) detaylı olarak yapılması gerekmektedir. Fırın işyerlerinde yapılan işin mahiyeti gereği her üretim aşamasının kendine ait bir çalışma düzeni ve çalışma süresi bulunmaktadır.

Mahallen kontrol sırasında, fırın işyerindeki ekmek üretim süreçleri ve ekmek üretim süreçlerinde kullanılan araçlar, süreçlerde çalıştırılan kişi sayıları, her bir süreçteki çalışma koşulları ve çalışma esasları, çalışma süreleri tespit edilmelidir.

4.2.5.2.İfade Alınması

Fırın işyerlerinin nitelik ve nicelikleriyle çalışma esaslarının tespitine yönelik yapılan mahallen kontrol ve yerel denetim süreçlerinden sonra, konuyla ilgili olarak işyeri çalışanlarının ve işveren/işveren vekilinin ifadelerinin alınması gereklidir. İnceleme kapsamında ifadesi alınacak kişilerin inceleme dönemi aylarında işyerinde çalışmış olmalarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. İnceleme dönemi aylarında işyerinde çalışan sigortalıların tespit edilememesi halinde; yeni işe başlayan sigortalılardan ustabaşı, usta gibi görevlerde bulunan sigortalıların ifadeleri alınmalı, inceleme dönemi aylarında işyerinin çalışma düzenine ilişkin bilgiler teyit ettirilmelidir.

Gerek işyeri yetkilileri ve gerekse de tanıklarının ifadelerinde genel anlamda; asgarî işçiliğin inceleme yoluyla tespit edileceği dönemde, işyerinin kapsam ve kapasitesi, fiili üretimin aylar itibariyle seyri, üretim araçlarının teknolojisi, çalışan sayısı, çalışmanın mevsimlik olup olmadığı, üretim sürecinde sigortalı sayılmayan kişilerin (gerçek şahıs işverenin ücretsiz çalışan eşi ve sigortalı sayılmaması gereken çocuğu, çırak, … eylemli çalışanlar, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanların v.b) istihdam edilip edilmediği, devamlı işyeri bulunan işverenlerden hizmet ve/veya mal alınıp alınmadığı v.b. hususların yer alması gerekmektedir.

Fırın işyerlerinde sorumlu yönetici, ustabaşı, usta, pişirici, hamurkar, yardımcı personel, katip, şoför, muavin, ocakçı, tezgahtar, sayıcı, dizici, bıçakçı, temizlikçi unvanları adı altında değişik görevleri yapmak üzere çalıştırılan personellerin her birinin ekmek üretim süreçlerindeki görevleri ve bu görevlerin yerine getirilme zamanları, çalışma günleri ve vardiya saatleri içerisinde yerine getirilme sayıları, ifadelerinden tespit edilmelidir.

4.2.5.3. Görev Tanım Tablolarının Oluşturulması

Fırın işyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik yapılacak genel denetimler kapsamında; işyeri çalışanlarının ifadelerinden yola çıkılarak görev tanım tabloları oluşturulmalıdır.

Görev tanım tablolarında, işyerinde değişik unvanlarda çalışan kişilerin yapması gereken sabit ve değişken görevler, bu görevlere ait sabit süreler ve üretim miktarına göre ekstra görev süreleri yer almalıdır. Görev tanım tabloları oluşturulurken, üretim süreçlerinde çalıştırılanların yaptıkları görevlerin bir gün içersinde kaç kez yapıldığı, bu görevlerin her seferinde ne kadar zaman aldığı hususları göz önüne alınmalıdır. Görev tanım tabloları oluşturulurken, rehber ekindeki örnek görev tanım tablosu dikkate alınmalıdır(EK-12).

a. Görev Kalemleri

Görev tanım tablolarında yer alan satırlara her bir görev kalemine ait bilgiler yazılmalıdır. İşyeri çalışma düzeni, işin yürütüm koşulları, çalışma saatleri, ay, gün ya da vardiya saatleri içersindeki tekrarlanma sayıları, görevlerin sabit ve değişkenlik durumları, gibi hususlara bağlı olarak görev kalemleri belirlenmelidir. Görev kalemleri, her bir çalışan için açık ve kesin olarak ortaya konulmalıdır. Yine, tespit edilen görev kalemlerinin; süresi ölçülebilir, yapılması zorunlu, devamlılık arz eden, işgücü istihdamını gerektir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Görev tanım tablo örneklerinde yer alan görev kalemleri, uygulamada sıkça görülen ve istikrar kazanmış görevlerdir. İşyerlerinin nitelik, **nicelik ve çalışma düzenlerine göre yeni görev tanım tabloları** oluşturulabileceği gibi, tablolara yeni görevler eklenip, çıkarılabilir.

b.Görev Süreleri

Görev tanım tabloları sütunlarında yer alan bilgiler, her bir görevin ay-gün ve vardiya içersinde yerine getirilme sayı ve sürelerini göstermektedir. Fırın işyerlerinde yapılan işin yürütüm şartlarına göre belirlenen görevlerin ay bazında alacağı toplam zamana ulaşılmasını sağlayacak olan bu sütunlardaki bilgilerin açık ve kesin ifadelerle yazılması gerekmektedir.

c.Görev Tanım Tablolarının Doldurulması

İşyerinde değişik unvan veya görevlerde çalışan her birinin yapması gereken sabit ve değişken görevler dikkate alınarak yeterli ve gerekli sayıda satır ve sütun oluşturulması gerekmektedir. Görev tanım tabloları içersinde genel anlamda işin sayısı sütunu, işin tekrarlanma sayısı sütunu, işin tekrarlanma gün sayısı sütunu, işin aldığı süre sütunu ve toplam süre sütunu bulunur.

a-(I) İşin Sayısı Sütunu

Bu sütun doldurulurken bir satırda yer alan işin, ay içinde her gün yapılması ve gün içinde yapılma sayısı dikkate alınarak gerekli hesaplama yapılarak veri girişi yapılmalıdır. Bu sütunun doldurulması sırasında;

Görevi meydana getiren işin, sayısı ya da miktarı tespit edilmeli,

Sadece sabit görev zamanı gerektiren görev kalemlerin bu sütun doldurulmalı,

Değişken görev zamanını gerektiren görev kalemlerinin yerine getirilmesi ay veya gün içindeki üretim veya girdi kullanım miktarı artışına bağlı olduğundan, değişken görev kalemleri için bu sütuna veri girilmemelidir.

Örneğin, fırın işyerinde hamurkar olarak çalışan bir kişinin görevleri arasında yer alan "Unu elemek, un parçalını hazırlamak" işi ayın her günü tekrarlanmakta olan bir görevdir. Görevi meydana getiren işin sayısı en az "1" olacağından, (I) İşin Sayısı Sütunu doldurulurken "1" yazılacaktır. Ancak bu görevin gün içersinde yapılma sayısı hamur kazanı sayısına bağlı olarak birden fazla ise ("3" olması durumunda), bu kez yapılma sayısı yazılacaktır. Yani, (1x3=3) yazılması gerekmektedir.

b-(II) İşin Tekrarlanma Sayısı Sütunu

Bu sütun doldurulurken özellikle işyerinde vardiyalı çalışma yapılıp yapılmadığı, aynı vardiya içersinde birden fazla tekrarlanan görev olup olmadığı göz önüne alınmalıdır.

Örneğin, fırın işyerinde pişirici olarak çalışan bir kişinin görevleri arasında yer alan "Hazırlanmış ekmeklik hamurları kürek üzerine yerleştirmek" işi gün içinde "2" vardiya halinde ve her bir vardiya da "1" defa yapılıyorsa, *(II) İşin Sayısı Sütununa* "2" ya da aynı vardiya içersinde "20 defa" yapılıyorsa "20", iki vardiyalı çalışma yapılıp anılan iş her bir vardiyada "20 kez" yapılıyorsa "40" sayısının (2x20=40) yazılması gerekmektedir.

c-(III) İşin Tekrarlanma Gün Sayısı Sütunu

Bu sütun doldurulurken, sadece sabit görev süresi olan görev kalemlerine "30" sayısı yazılmalı, değişken görev kalemleri için bu sütuna veri girişi yapılmamalıdır. Sabit görev kalemleri için bu sütuna "30" yazılmasının nedeni, değerlendirmenin aylık bazda yapılması ile sabit görevlerin ay içersinde her gün tekrarlanmasıdır.

d-(IV) İşin Aldığı Süre Sütunu

Bu sütun doldurulurken, satırda yer alan görevin çalışan kişi tarafından " *bir kez yapılması sırasında harcanan asgarî süre"* dakika cinsinden yazılmalıdır. Bu sütunda, satırlarda yazılı görevlerin bir kez yerine getirilmesi için gerekli asgarî sürenin tespiti yapılmaktadır.

İşin yapıldığı süre tespit edilirken, işin yapan kişinin düşük veya yüksek performans sahibi olduğu değil, ortalama kapasitede yer alan bir kişinin göstereceği yetenek ve hıza sahip olduğu dikkate alınmalı, ifadesine başvurulan ya da gözlem yapılan kişilere bu konu hakkında bilgi verilmeli, işin yapılması için gerekli azami ya da optimal değil, asgarî sürenin tespitinin amaçlandığı açıklanmalıdır.

Örneğin, "Hazırlanmış ekmeklik hamurları kürek üzerine yerleştirmek" işini yapan pişiricinin, bu işi yapma süresi asgarî "15 dakika" olarak hesaplanmış ise, bu sütuna sadece "15" bilgisi yazılacaktır.

Bunun yanında, bir görevin her gün yapılmaması halinde tablonun bu sütununa veri girilmesi sırasında farklı bir yol izlemek gerekmektedir. Bu durumda, sabit görev sürelerinin aylık bazda girilmesi esasından hareketle, görevin her gün yerine getirilmeyip ayın belli günlerinde yapılması halinde, hesaplamadaki düzenin bozulmaması için görev ikmal süresinin aylık gün sayısı olan "30"a indirgenmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.

Örneğin, "Hamur bileşenleri olan un, maya vb. depodan imalathaneye taşımak" görevini yapan yardımcı işçilerin bunu, her gün yapmayıp, haftanın "2" günü yaptıkları ve bunun aldığı sürenin de "30" dakika olduğunu varsayalım. Bu durumda, bu sütuna "30" yazılması gerekmektedir.

Ancak bu görevin ay bazında yapılması için gereken sürenin hesabının (1x2x4x30)=(240) dakika olarak yapılması gerekmektedir.

Hesaplamada karışıklığa meydan verilmemesi için bu sürenin ayın her günü yapılmış haliyle ilgili hesaplama sonucunun (240/30 = 8) yazılması gerekmektedir.

e-(V) Toplam Süre Sütunu

Bu sütun, tablo içersinde yer alan bir sabit görev kaleminin yerine getirilmesinin ay bazında alacağı toplam süreyi göstermektedir. Değişken görev kalemlerinin yerine getirilmesi üretim miktarına bağlı olduğundan; bu sütunda değişken görevler için herhangi bir işlem yapılmaması gerekmektedir. Bu sütuna, tabloda yer alan I, II ve IV. sütunlarda yer alan verilen çarpılması sonucu bulunan değer yazılacaktır.

4.2.5.4.Departman veya Üretim Süreç Tablolarının Doldurulması

Fırın işyerlerinde üretim; Ekmek Bileşenlerinin Taşınması, Hamur Bileşenlerinin Karıştırılması, Yoğurma, Kitle Fermantasyonu (Dinlendirme), Kesme, Tartma, Şekil Verme, Parça (Pasa) Fermantasyonu, Pişirme, Tavlama, Ambalajlama, Satış (Doğrudan/Toptan Satış) aşamalarından oluşmaktadır. Yine, fırın işyerlerinde üretim süreçleri ve departmanlar bazında yapılması gereken işler; usta/ustabaşı, hamurkar, pişirici, dizici (pasacı) bıçakçı, ocakçı, sayıcı, tezgahtar, katip (yazman), şoför, muavin ve yardımcı işçi görevlerinde bulunanlar tarafından yerine getirilir.

Üretim süreçleri, fırın işyerlerinin büyüklüğüne kimi zaman işyerinin fiziksel olarak departmanlara bölünmesi suretiyle yerine getirilmektedir. Bu durumda, yapılacak değerlendirmelerin departman, üretim süreci veya tanımlı

görevler bazında yapılması gerekmektedir. İşyerinin departmanlara ayrılmadan üretim yapılması halinde ise, değerlendirmenin üretim süreçleri ve süreçlerde görev alan personelin sayı ve unvanları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

a. Değerlendirme Sonuç Formlarının Oluşturulması

Değerlendirme sonuç formlarının (EK-13), işyerinde yapılan işin yürütümü için gerekli olan işçiliğin Kuruma bildirilmediği tespit edilen her bir departman veya üretim süreci için ve inceleme dönemi esas alınarak doldurulması gerekmektedir.

Öncelikle değerlendirme sonuç formlarının doldurulmasına dair esaslar ortaya konulmalı, daha sonra her bir departman, üretim süreci veya tanımlı görev için tespit edilen fark çalışma gün sayılarının ay bazında toplanmasından hareketle eksik asgarî işçilik miktarı hesaplanmalıdır.

b. Tespit Edilen Verilerin Forma Girilme Esasları

Hazırlanan görev tanım tabloları, işyerindeki üretim miktarı, kayıt inceleme tutanağı, Kuruma bildirilen departman veya üretim süreci kişi/gün sayısından tespit edilen veriler aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınarak forma işlenmelidir.

(A) sütunu; görev tanım tablosu aracılığıyla tespit edilen sabit görev zaman süresi bilgisini içermektedir. Bu bilgi tüm inceleme aylarında aynı olduğu için sıralı bir şekilde tabloda yer alır. Sonuç formunda yapılacak hesaplamada kolaylık sağlaması bakımından görev tanım tablosundaki sabit görev zamanı değerleri "30" tabanı esas alınarak hesaplama işlemi yapılmalıdır.

(B) sütunu; aylık çalışma gün sayısı bilgisini içermektedir. 5510 sayılı Kanun uygulamasında aylık

devamlı/düzenli çalışma gün sayısı "30" gün olduğundan, tabloda her bir satır için bu değer yer alır. İşyerinde çalışmanın sürekli yapıldığı aylar dışında; kapanma, devir, geçici süreyle kapanma vb. nedenlerle kist çalışma yapılan ayların varlığı durumunda, belirlenen gün sayısı sütuna girilmelidir.

(C) sütunu; sabit görev zaman süresinin ilgili ay gün sayısı ile çarpılması sonucu elde edilen toplam sabit görev zaman süresi bilgisini içermektedir.

(D) sütunu; fırın işyerlerinde değişken görev zaman süresi öngörülmediğinden, sabit görevler için hesaplanan ve (C) sütunun da yer alan süreler, bu sütuna aktarılmıştır.

(E) sütunu; departman, üretim süreci veya tanımlı görev bazında ay içinde yerine getirilen görevlerin saat olarak alacağı toplam standart zaman süresi bilgisini içermektedir. (Hesaplama işlemi yapılırken; personelin çalışma hızı ve etki altında kalması durumları dikkate alınmakta, belirlenen toplam zaman süresi bilgisi normal zamana ve buradan da standart zamana çevrilmektedir.)

(F) sütunu; departman, üretim süreci veya tanımlı görev bazında Kuruma bildirilmesi gereken asgarî sigortalı sayısını içermektedir. Toplam standart zaman süresinin, İş Kanununa göre "İşin Düzenlenmesi" başlıklı dördüncü bölümü altındaki hükümlere istinaden bulunan aylık "195" saatlik (haftalık 45 saat, günlük 7,5 saat ve aylık 26 gün çalışma karşılığı: 26 x 7,5 = 195 saat) çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(G) sütunu; departman, üretim süreci veya tanımlı görev bazında aylık olarak bildirilmesi gereken çalışma gün sayısı bilgisini içermektedir. Bildirilmesi gereken sigortalı sayısının (30) çalışma gün sayısıyla çarpılması suretiyle tespit edilir(Fx30).

(H) sütunu; departman, üretim süreci veya tanımlı görev bazında aylık olarak bildirilen çalışma gün sayısını içermektedir. Kuruma yapılan bildirilen çalışma gün sayıları aynen yazılmalıdır. Ancak, hafta tatili, fazla mesai, yoğunlaştırılmış çalışma yapılması gibi durumlar ile kayden tespite dayalı verilerin varlığı halinde; sözkonusu verilerin raporun değerlendirme bölümünde açıklanmak üzere bu sütuna eklenmesi gerekmektedir. Saat bazında tespit edilen her 7,5 saatlik çalışma süresi "1" çalışma günü kabul edilerek işlem yapılmalıdır.

(İ) sütunu; Kuruma bildirilmesi gereken asgarî çalışma gün sayısı ile bildirilen arasındaki farkı içerir(Fark=G-H).

4.2.6. Diğer Bilgilerin Esas Alınması

Fırın işyerlerinde işin yürütümü için gerekli işçiliğin tespitine yönelik yukarıda açıklanan yöntemlerin dışında Kurul Başkanlığınca onaylanmak kaydıyla başka yöntemlerin de uygulanması mümkündür.

VII.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Fırın işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

▪ İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren/işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ Fırın işyerindeki faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak,

çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

- İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise 30 tam gün olarak dikkate alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

- İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

- Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

- İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

- İşyerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve tabi olduğu özel mevzuat yönüyle işlem yapılmasını gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

▪ Fırın işyerlerinde üretilen ekmeklerin perakendecilere sevki için araç çalıştırılması zorunluluğundan hareketle mutlaka özmal araç sayıları ve bilgileri tespit edilmeli, araçların kiralama suretiyle çalıştırılması durumunda asgarî işçilik tutarının hesaplanmasında göz önünde bulundurulmalıdır.

▪ Fırın işyeri işverenlerinin merkez üretim birimi dışında, sadece ekmek satışına dayalı olarak şube açtıkları da sık rastlanan bir durum olduğundan, gerek yerel denetim sırasında ve gerekse kayıt ve belgelerin incelenmesi sırasında üzerinde durulmalı ve işçilik hesaplamasında dikkate alınmalıdır.

▪ Fırın işyerlerinde ekmek haricinde poğaça, simit gibi hamur mamullerinin üretiminin yapıldığının tespiti durumunda, bununla ilgili hususlar ayrıca tespit edilmeli, asgarî işçilik yönünde değerlendirme yapılırken bu husus da göz önünde bulundurulmalıdır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ							
1	İşyeri Unvanı			:			
2	İşverenin Adı-Soyadı			:			
3	İşyeri Adresi			:			
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası			:			
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası			:			
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu			:			
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi			:			
8	İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9	İşyeri Hakkında Varsa;		
	Sigortalı Sayısı					Adedi	Konusu
	Asgari Ücret				Yakınma		
	Azami Ücret				İhbar		
					Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;			
Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;			
Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;				
	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK-2

KAPASİTE KULLANIM TUTANAĞI
(Fırın İşyerleri)

I-İŞYERİ VE İŞVERENLE İLGİLİ BİLGİLER

1. İşverenin Adı-Soyadı/Unvanı : ----------
2. İşlem Gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü : ----------
3. İşyeri Sicil Numarası : ----------
4. Bağlı Bulunduğu Belediye Başkanlığı : ----------
5. Kayıtlı Olunan Odanın Adı : ----------
Oda Kayıt No : ----------
6. Gıda Sertifika No : ----------
7. Üretim İzin Belgesi : ----------
8. Marka Tescil No : ----------
9. TSE Belgesi : ----------
10.HACCP Belgesi : ----------
11.ISO 9001-2000 Belgesi : ----------
12. Sorumlu Yönetici Belgesi : ----------
13. Ustalık Belgesi : ----------

II-İŞYERİ ÇALIŞANLARININ NİTELİK VE NİCELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1.İşyerindeki Toplam Çalışan Sayısı :

2.Çalışanların Görevlerine Göre Dağılımları :

Sorumlu Yönetici	Ustabaşı	Usta	Pişirici	Hamurkar

Ocakçı	Sayıcı	Dizici	Bıçakçı	Tezgahtar

Katip	Şoför	Muavin	Temizlikçi	Diğer

3.Ücretsiz Çalışan Kişi Sayısı : Şirket Ortakları vb.) ----------

4.Açıklamalar : ----------

EK-2

III-İŞYERİNİN ÜRETİM BİLGİLERİ

1.Fırında Yapılan Üretim Cinsi ve Üretimdeki Ağırlığı (%) :

Ekmek	Ekmek Çeşitleri	Diğer Unlu Mamuller (Simit,Poğaça vb.)
%....	%....	%....

2.Fırında Üretim İçin Kullanılan Yakıt Türü ve Aylık Asgari Sarfiyat Miktarı :

Doğalgaz (m^3)	Fuel-Oil (Kg,Ton)	Katı Yakıt (Kg,Ton)	Elektirik (kWh)

3.Fırın Pişirme Ünitelerinin Türlerine Göre Sayı ve Kapasiteleri :

Tünel	Borulu	Matador	Döner	Kara Fırın	Diğer
Bir Günlük Kapasite Miktarı (Adet)					
Tünel	**Borulu**	**Matador**	**Döner**	**Kara Fırın**	**Diğer**

4.Ekmek Üretim Kapasite Değerleri :

Üretim Kapasitesi (Adet)		Gerçekleşen Asgari Üretim (Adet)	
Günlük	**Aylık**	**Günlük**	**Aylık**

5.Girdi Kullanım Kapasite Değerleri :

Un Kullanım Kapasitesi (Kg)		Gerçekleşen Asgari Kullanım Kapasitesi(Kg)	
Günlük	**Aylık**	**Günlük**	**Aylık**

6.Taşıma / Servis Araçlarıyla İlgili Bilgiler :

Plakası	Aracın Kime Ait Olduğu	Aracın Cinsi	Ekmek Taşıma Kapasitesi

İş bu tutanak işyerinin ……dönemine ait kapasite değerleri ile diğer bilgilerini içermek üzere …../…./200… günü, saat …….'de …….sayfa, 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunduktan sonra yazılan hususların doğruluğu kabul edilerek birlikte imzalanmıştır. Tutanağın bir nüshası işveren/işveren vekiline verilmiştir.

……
İşveren/İşveren Vekili

……
Müfettiş
…/…/200…

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİNE
(……..Tarım İl Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüzde bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

GÖNDERİLECEK KOPİ

…… ait Kayıt ve Belgeler:

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 24., 25.,26. ve 27 maddelerine istinaden;

1) Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi
2) Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi
3) Türk Gıda Kodeksinde Tanımı Yapılarak Ürün Tebliği Yayımlanmış Ürünler İçin Üretim İznine Esas Beyanname
4) Ürün Kodeksleri (Tebliğleri) Yayımlanmamış Gıdalar İçin Üretim İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler (Dilekçe, Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi Sureti, Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Örneği, Sözkonusu İşyerinde Sorumlu Yönetici Olarak Çalıştığına Dair Meslek Odasından Alınacak Belge (Meslek Odası Olmayanlar hariç), Marka Tescil Belgesi, Üretilecek Ürünün Bileşen Listesi ve Bileşenlerin Miktarı, Üretim Teknolojisi, Üretim Akış Şeması, Türk Gıda Kodeksi'ne Uygun Etiket Örneği,
5) Gıda Üretim İzni Belgesi,
6) Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi,
7) Kapasite Raporu

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :……

…….. VALİLİĞİNE
(……..Tarım İl Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüzde bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …….. adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

<u>…… ait Kayıt ve Belgeler:</u>

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 24., 25.,26. ve 27 maddelerine istinaden;

1) ☐ Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi
2) ☐ Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi
3) ☐ Türk Gıda Kodeksinde Tanımı Yapılarak Ürün Tebliği Yayımlanmış Ürünler İçin Üretim İznine Esas Beyanname
4) ☐ Ürün Kodeksleri (Tebliğleri) Yayımlanmamış Gıdalar İçin Üretim İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler (Dilekçe, Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi Sureti, Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Örneği, Sözkonusu İşyerinde Sorumlu Yönetici Olarak Çalıştığına Dair Meslek Odasından Alınacak Belge (Meslek Odası Olmayanlar hariç), Marka Tescil Belgesi, Üretilecek Ürünün Bileşen Listesi ve Bileşenlerin Miktarı, Üretim Teknolojisi, Üretim Akış Şeması, Türk Gıda Kodeksi'ne Uygun Etiket Örneği,
5) ☐ Gıda Üretim İzni Belgesi,
6) ☐ Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi,
7) ☐ Kapasite Raporu

KALACAK SURET

EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :……

…….. TİCARET/SANAYİ/ESNAF ODASI BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Odanızda bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

……
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Kapasite Raporları,
- **a)** Kapasite İstek Formu
- **b)** Makinelere Ait Mülkiyet Belgeleri (Makinelere Ait Faturalar, Gider Makbuzları, Defter Kayıtları, Makineler Kiralık İse (Makine Kira Sözleşmesi ve Leasing)
- **c)** Çalışanlara Ait Belgeler, (Son İki Aylık Prim Bildirgeleri, Taşeron Sözleşmesi),
- **d)** İşyerine Ait Mülkiyet Belgeleri, (Tapu, İşyeri Kira Kontratı)
- **e)** Ticaret Sicil Gazetesi
- **f)** Vergi Levhası
- **g)** Gerektiğinde talep edilen diğer belge ve bilgiler (Sanayi Sicil Belgesi, Esnaf Sicil Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Patent Kullanım Belgesi, Son Bilanço, Know-How Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Deşarj İzni, Emisyon İzni, ISO 14000 Belgesi,

2) Ekspertiz Raporları,
3) Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri
4) Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi,
5) Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi,
6) Türk Gıda Kodeksinde Tanımı Yapılarak Ürün Tebliği Yayımlanmış Ürünler İçin Üretim İznine Esas Beyanname,
7) Ürün Kodeksleri (Tebliğleri) Yayımlanmamış Gıdalar İçin Üretim İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler (Dilekçe, Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi Sureti, Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Örneği, Sözkonusu İşyerinde Sorumlu Yönetici Olarak Çalıştığına Dair Meslek Odasından Alınacak Belge (Meslek Odası Olmayanlar hariç), Marka Tescil Belgesi, Üretilecek Ürünün Bileşen Listesi ve Bileşenlerin Miktarı, Üretim Teknolojisi, Üretim Akış Şeması, Türk Gıda Kodeksi'ne Uygun Etiket Örneği,
8) Gıda Üretim İzni Belgesi,
9) Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi.

GÖNDERİLECEK SÜRET

EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :……

…….. TİCARET/SANAYİ/ESNAF ODASI BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Odanızda bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …… dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

……
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) ☐ Kapasite Raporları,
- **a)** ☐ Kapasite İstek Formu
- **b)** ☐ Makinelere Ait Mülkiyet Belgeleri (Makinelere Ait Faturalar, Gider Makbuzları, Defter Kayıtları, Makineler Kiralık İse (Makine Kira Sözleşmesi ve Leasing)
- **c)** ☐ Çalışanlara Ait Belgeler, (Son İki Aylık Prim Bildirgeleri, Taşeron Sözleşmesi),
- **d)** ☐ İşyerine Ait Mülkiyet Belgeleri, (Tapu, İşyeri Kira Kontratı)
- **e)** ☐ Ticaret Sicil Gazetesi
- **f)** ☐ Vergi Levhası
- **g)** ☐ Gerektiğinde talep edilen diğer belge ve bilgiler (Sanayi Sicil Belgesi, Esnaf Sicil Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Patent Kullanım Belgesi, Son Bilanço, Know-How Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Deşarj İzni, Emisyon İzni, ISO 14000 Belgesi,

2) ☐ Ekspertiz Raporları,
3) ☐ Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri,
4) ☐ Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi,
5) ☐ Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi,
6) ☐ Türk Gıda Kodeksinde Tanımı Yapılarak Ürün Tebliği Yayımlanmış Ürünler İçin Üretim İznine Esas Beyanname,
7) ☐ Ürün Kodeksleri (Tebliğleri) Yayımlanmamış Gıdalar İçin Üretim İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler (Dilekçe, Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi Sureti, Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Örneği, Sözkonusu İşyerinde Sorumlu Yönetici Olarak Çalıştığına Dair Meslek Odasından Alınacak Belge (Meslek Odası Olmayanlar hariç), Marka Tescil Belgesi, Üretilecek Ürünün Bileşen Listesi ve Bileşenlerin Miktarı, Üretim Teknolojisi, Üretim Akış Şeması, Türk Gıda Kodeksi'ne Uygun Etiket Örneği,
8) ☐ Gıda Üretim İzni Belgesi,
9) ☐ Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi.

KALACAK ŞİRET

EK-5

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

…….. SENDİKA BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……...…….....adresinde kurulu ……..…… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Sendika Başkanlığınızda bulunan toplu iş sözleşmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve yukarıda belirtilen toplu iş sözleşmesinin onaylı nüshasının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

EK-6/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİNE
(…….. İl Sağlık Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüzde bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

GÖNDERILECEK SURET

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) İşyerinde Çalışanlara Ait Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler
2) İşyerinde Çalışanlara Ait Sağlık Raporları,
3) Muayene İşlemleriyle İlgili Sağlık Kurumu Kayıtları

EK-6/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİNE
(…….. İl Sağlık Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüzde bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde ……. adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) ☐ İşyerinde Çalışanlara Ait Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler
2) ☐ İşyerinde Çalışanlara Ait Sağlık Raporları,
3) ☐ Muayene İşlemleriyle İlgili Sağlık Kurumu Kayıtları

KALACAK SURET

EK-7

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

…….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda ……..…… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..…….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınızda bulunan "Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri" ile Başkanlığınız tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlarla ilgili belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve yukarıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde ……..…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

EK-8

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :İşyerinden bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı

……

…….

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 59'uncu ve 85'inci maddeleri gereği, …… döneminde Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespiti amacıyla, …… ……..……adresinde kurulu bulunan …… …… işyerinde, yapılan yerel denetim ile işyeri kayıt ve belgeleri ile işveren beyanının incelenmesi sonucu;

1.İşyerinin gıda üretim İzni, marka tescili, TSE belgesi, HACCP belgesi, ISO 9001-2000 belgelerinin bulunduğu,

2.Fırında yapılan üretimin %..... ekmek, %.... ekmek çeşitleri, % …. diğer unlu mamuller (simit, poğaça vb.) olduğu, fırında üretim için kullanılan yakıtın ……. olduğu, aylık sarfiyat miktarının …… olduğu,

3.Fırında …….. adet ……. pişirme ünitelerinin olduğu, pişirme ünitelerinden …… , günlük kapasitesinin …… , aylık kapasitesinin …… olduğu,

4.Günlük ekmek üretim kapasitesinin …… adet, aylık ekmek üretim kapasitesinin …… adet olduğu, gerçekleşen günlük asgari ekmek miktarının …… adet, gerçekleşen günlük asgari ekmek miktarının ……. adet olduğu,

5.Un girdisi kullananım kapasitesinin günlük ……. , gerçekleşen un asgari un girdisi kullanım miktarının …….. olduğu,

6.Ekmek taşıma işlerinde …… adet aracın kullanıldığı, araçların ekmek taşıma kapasitelerinin …….. adet olduğu,

7.İşyerinde …….. vardiyalı çalışma yapıldığı, vardiya saatlerinin ……. arası olduğu, ……. vardiyada çalışanların sayısının …… olduğu,

8.İşyerinde çalışmaları karşılığında …….. dönemi için …… YTL, ……. Döneminde …… arası günlük ücret ödendiği,

9.İşyerinde …….. döneminde üretim faaliyetlerine ara verilmediği, faaliyetin herhangi bir nedenle durmadığı, işyerinin terki, tasfiyesi ve devri gibi bir durumun olmadığı, işyerinde grev ve lokavt uygulanmadığı, işçilerin ücretsiz izne ayrılmadığı, işçilerin sıhhi izin kullanmadığı,

10.İşyerinde yapılan yerel denetimde toplam ……. işçinin çalıştığı,

11. ……..

hususları tespit edilmiştir.

Sözkonusu işyeriyle ilgili olarak yukarıda belirtilen bilgiler dikkate alındığında; ……. döneminde, aylar itibariyle gerçekleşen fiili üretim için gerekli olan en az işçi sayısı, çalışma süresi (çalışma gün sayısı) ve günlük brüt ücret tutarlarının en az ne miktarda olması gerektiği hususlarının Müfettişliğime yazılı olarak bildirilmesini, rica ederim.

……
Müfettiş

EK-9/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……
Müfettiş

Telefon : ……
İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.ve 203.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Sağlık raporları (Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126),
9. **(X)** Kapasite Raporları (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4 ve 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9),
10. **(X)** Ekspertiz Raporları (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4 ve 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9),
11. **(X)** Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi(Gıda Yönetmeliği Madde 24),
12. **(X)** Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri,
13. **(X)** Gıda Üretim İzni Belgesi (Gıda Yönetmeliği Madde 24),
14. ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

GÖNDERİLECEK SÜRÜM

EK-9/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……
Müfettiş

Telefon :
……
İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.ve 203.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri;(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Sağlık raporları (Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126),
9. ☐ Kapasite Raporları (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4 ve 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9),
10. ☐ Ekspertiz Raporları (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4 ve 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9),
11. ☐ Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi(Gıda Yönetmeliği Madde 24),
12. ☐ Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri,
13. ☐ Gıda Üretim İzni Belgesi (Gıda Yönetmeliği Madde 24),
14. ☐ ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere …… adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

KALACAK SLİT

EK-10/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

…….. ……..
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

ADRES :……

Telefon : ……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.ve 203.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Sağlık raporları (Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126),
9. **(X)** Kapasite Raporları (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4 ve 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9),
10. **(X)** Ekspertiz Raporları (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4 ve 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9),
11. **(X)** Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi(Gıda Yönetmeliği Madde 24),
12. **(X)** Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri,
13. **(X)** Gıda Üretim İzni Belgesi (Gıda Yönetmeliği Madde 24),
14. ……..

GÖNDERILECEK SIRET

EK-10/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	……..
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

Telefon : …….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.ve 203.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Sağlık raporları (Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126),
9. ☐ Kapasite Raporları (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4 ve 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9),
10. ☐ Ekspertiz Raporları (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4 ve 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9),
11. ☐ Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi(Gıda Yönetmeliği Madde 24),
12. ☐ Ekmek Fiyat ve Gramajlarının Belirlenmesiyle İlgili Maliyet Analiz Belgeleri,
13. ☐ Gıda Üretim İzni Belgesi (Gıda Yönetmeliği Madde 24),
14. ☐ ……..

KALACAK ÖRNEK

EK-11

ÜRETİM MİKTAR ve TUTARLARI İLE İLGİLİ BİLGİ TABLOLARI

Ekmek, ekmek çeşitleri ve diğer unlu mamullerin üretim miktar ve tutarlarıyla ilgili tespitler:

Ekmek Gramajlar (Gr)	20…. Yılı Ayları İtibariyle Ekmek, Ekmek Çeşitleri Ve Diğer Unlu Mamullerin KDV Hariç Fiyatları (1 Adet/TL)											
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
150												
200												
250												
300												
350												
450												
…..												
Diğer Unlu												
…….												

Üretimde Kullanılan Girdiler ve Un Miktarıyla ilgili Tespitler

Aylar	Üretimde Kullanılan Yakıt Türleri ve Aylık Sarfiyat Tutarları			
	Doğal Gaz (m^3)	Fuel-Oil (Kg, Ton)	Katı Yakıt (Kg, Ton)	Elektrik (kWh)
200../Ocak				
200../Şubat				
200../Mart				
200../Nisan				
200../Mayıs				
200../Haziran				
200../Temmuz				
200../Ağustos				
200../Eylül				
200.. /Ekim				
200.. /Kasım				
200../Aralık				

	Alış Miktarı (Kg/Çuval)	Alış Tutarı (TL)	Kullanım Miktarı Kğ/Çuval)
200../Ocak			
200../Şubat			
200../Mart			
200../Nisan			
200../Mayıs			
200../Haziran			
200../Temmuz			
200../Ağustos			
200../Eylül			
200.. /Ekim			
200.. /Kasım			
200../Aralık			

Dönem Başı / Dönem Stok	Miktar(Kg/Çuval)	Tutar (TL)
Dönem Başı Un Stok Durumu		
Dönem Sonu Un Stok Durumu		

EK-12

GÖREV TANIM TABLO TUTANAĞI						
İşverenin Adı-Soyadı		**İşin Adedi ve Süresi**				
İşyeri Sicil No		İşin Sayısı	Vardiya Sayısı	Tekrar Sayısı	Aldığı Süre (Dk.)	Toplam Süre (Dk.)
Görev	Hamurkar					
Vardiya Sayısı/Saati						
Görevin İçeriğiyle İlgili Bilgiler						
1	Kazanı Hamur Yoğurmaya Hazırlamak					
2	Kazanın Temizliğini Yapmak					
3	Kazandaki Suyun Miktarını Ve Isısını Ayarlamak					
4	Unu Elemek					
5	Un Parçalını Hazırlamak					
6	Una Maya Ve Katkı Maddelerini Eklemek					
7	Hamuru Yoğurmak					
8	Hamurun Olgunluğunu Kontrol Etmek					
9	Hamurun Pişmeye Hazırlanmasını Sağlamak					
10	Hamurun Gramajına Uygun Kesilmesini Sağlamak					
11	Şekillendirme Yapılmasını Sağlamak					
12	Taze Hamuru Dinlendirmek					
13	Dinlendirme Odası Şartlarını Ayarlamak					
14	Hamuru Pişirme Bölümüne Ayarlamak					
15	Kazanı Hamur Yoğurmaya Hazırlamak					
16	Kazanın Temizliğini Yapmak					
17	Kazandaki Suyun Miktarını Ve Isısını Ayarlamak					
18	.....					

Bu tutanak işyerinde fiilen yapılan Hamurkar görevinin içeriğiyle ilgili bilgileri içermek üzere …../…./200… günü, saat …..'de işyeri mahallinde /…… 3 nüsha düzenlenmiş olup, okunduktan sonra yazılan hususların doğruluğu kabul edilerek birlikte imzalanmıştır.

……. ……

İfade Sahibi **Müfettiş**

EK-13

DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU

Aylar	Formül	A G.T.T.	B Gün	C (A x B)	D C	E (D x 0,85 x 1,15/ 60)	F (E/195)	G (Fx30)	H KİT.	İ (G-H)
	Hesaplanan Süre ve Günler / **Görevler**	Sabit Görev Zamanı	Ay Gün Sayısı	Sabit Görev Zamanı Toplamı	Toplam Zaman(Dk.)	Standart Zaman (Saat)	Bildirilmesi Gereken Kişi Sayısı	Bildirilmesi Gereken Gün Sayısı	Bildirilen Gün Sayısı	Fark Gün Sayısı
200…/Ocak	Sorumlu Yönetici									
	Ustabaşı									
	Usta									
	Hamurkar									
	Pişirici									
	Dizici (Pasacı)									
	Bıçakçı									
	Ocakçı									
	Sayıcı									
	Tezgahtar									
	Katip (Yazman)									
	Şoför									
	Muavin									
	Yardımcı İşçi									

EK-14

BİLGİ ANAHTARI

		Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi	Gıda Üretim İzni Belgesi	Kapasite Raporları	Ekspertiz Raporları	Toplu iş Sözleşmeleri	Sağlık Raporları
1	İşyeri Unvanı	√	√	√	√	√	
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı	√	√	√	√	√	
3	İşyeri Adresi	√	√	√	√		
4	İşyeri Telefonu	√	√	√	√		
5	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması	√	√				
6	Hizmet Bilgileri	√	√	√	√	√	√
7	Çalışan Personel Adı Soyadı						√
8	Çalışan Personel Kimlik Bilgileri						√
9	Çalışan Personel Adres/Telefon Bilgileri	√	√				
10	Çalışanın İşe Başlama Tarihi	√	√				√
11	Çalışanın İşten Çıkış Tarihi	√	√				√
12	Sigortalı Çalışma Süresi	√	√				√
13	Ücret Bilgileri					√	
14	Oda Sicil No			√	√		